

Art. 1240 à 1245-17 - Fasc. 123 : DROIT À RÉPARATION. – Responsabilité fondée sur la faute. – Responsabilité du fait personnel

JurisClasseur Civil Code > Art. 1240 à 1245-17

Première publication : 31 octobre 2020

Patrice Jourdain

Professeur émérite de l'université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Points-clés

- La responsabilité du fait personnel fondée sur les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) s'applique à toutes les personnes physiques, y compris les personnes privées de raison, et aux personnes morales dont la responsabilité est en principe cumulaire avec celle de leurs organes, au moins lorsqu'ils ont commis une faute " séparable " de leurs fonctions (V. [n° 6 à 28](#)).
- La responsabilité du fait personnel s'applique en principe concurremment avec les autres responsabilités extracontractuelles du fait des choses ou du fait d'autrui, la victime disposant d'une option ou pouvant se fonder cumulativement sur ces différentes responsabilités (V. [n° 29 à 45 et 48 à 52](#)). Seuls quelques régimes spéciaux de responsabilité sont exclusifs de l'application des articles 1240 et 1241 (V. [n° 46 et 47](#)).
- En principe, une faute simple est à la fois nécessaire et suffisante pour engager la responsabilité du fait personnel (V. [n° 55 à 61](#)). On relève cependant quelques exceptions de portée limitée, notamment dans les hypothèses où la responsabilité peut être engagée sans faute du responsable (V. [n° 56 à 58](#)). Le défendeur conserve la possibilité de s'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, spécialement en invoquant une faute de la victime (V. [n° 67](#)).
- La responsabilité du fait personnel est soumise aux règles habituelles de procédure relatives à la compétence juridictionnelle, au sursis à statuer, à l'autorité de la chose jugée, à la prescription de l'action et à l'office du juge (V. [n° 68 à 76](#)).

Introduction

§ 1 La responsabilité du fait personnel est celle qui est engagée par un fait dommageable propre au responsable, celui-ci apparaissant ainsi à la fois comme l'auteur et le responsable du dommage. Elle s'oppose aux responsabilités engendrées par le fait d'une chose ou d'autrui.

§ 2 Fondement et évolution

La responsabilité du fait personnel est traditionnellement fondée sur l'existence d'une faute. Si, aux origines de la responsabilité civile, il existait des cas de condamnation encourue en l'absence de toute faute du responsable - notamment dans le cadre des actions répersécutoires du droit romain - la faute est rapidement devenue une condition de la responsabilité civile. Aussi, bien avant que Domat ne le consacrât, le principe " pas de responsabilité sans faute " était admis par le droit. Et ce principe valait au premier chef pour la responsabilité du fait personnel, la plus subjective. Au demeurant, cette responsabilité a toujours été conçue comme le droit commun de la responsabilité civile (*H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, t. I : *Montchrestien*, 6e éd., 1965, n° 366), les autres types de responsabilité étant considérés comme des exceptions au principe.

§ 3 Les quelques dispositions du Code civil consacrées à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle confirment ce point de vue. Les articles 1240 et 1241 contiennent les règles relatives à la responsabilité du fait personnel, tandis que les articles 1242 à 1245-17 ne visent que des cas particuliers de responsabilité du fait des choses et (surtout) du fait d'autrui. Ainsi, l'article 1242 énumère-t-il limitativement des hypothèses particulières de responsabilité du fait d'autrui et les articles 1243 et 1244 organisent-ils les responsabilités spéciales du fait de certaines choses (les animaux et les bâtiments). Le principe général de responsabilité du fait des choses, aujourd'hui reconnu, n'a été " découvert " par la jurisprudence que bien longtemps après le Code civil et ce n'est que tout récemment que la Cour de cassation a admis, sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, l'existence d'une responsabilité du fait d'autrui pouvant être engagée en dehors des cas prévus par l'article 1242 et dont la portée demeure encore incertaine. Dans la pensée des rédacteurs du Code civil, l'alinéa 1er de l'ancien article 1384, devenu 1242, n'était en effet qu'une disposition anodine se bornant à annoncer les dispositions suivantes, les unes consacrées aux cas de responsabilité du fait d'autrui ([C. civ., art. 1384 ancien](#)), et les autres visant les deux seules choses pour lesquelles on avait voulu instituer un régime particulier de responsabilité ([C. civ., art. 1385 et 1386 anciens](#)). Quant aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, introduits dans le Code civil en 1998, ils traitent de la responsabilité du fait des produits défectueux et n'édicte, là encore, qu'un cas particulier de responsabilité civile.

§ 4 La simple lecture des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) suffit à révéler que la faute est une condition nécessaire à la responsabilité du fait personnel. Le mot "faute" figure, en effet, en toutes lettres dans l'article 1240, et l'article 1241 se réfère à la faute non intentionnelle en visant la "négligence" et "l'imprudence". Bien qu'à une époque, des auteurs, partisans de la théorie du risque, aient tenté de démontrer le contraire (sur ces thèses, V. *H. et L. Mazeaud et A. Tunc, préc. n° 2, spéc. t. I, n° 369 s.*), la doctrine dominante et la jurisprudence ont toujours considéré que ces textes contenaient en eux le principe de l'exigence de la faute.

On enseigne habituellement que l'[article 1240 du Code civil](#) s'applique aux délits, le mot "fait" ("Tout fait quelconque de l'homme (...)") étant mis pour " fait intentionnel ", alors que l'article 1241, énonçant que l'on est responsable du dommage "causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence", ne vise que les quasi-délits. Si l'usage s'est instauré dans la pratique de donner à l'article 1240 vocation à régir les conséquences dommageables aussi bien de la faute non intentionnelle que de la faute intentionnelle, l'article 1241 n'en conserve pas moins l'intérêt de poser en principe qu'une simple faute d'imprudence ou de négligence suffit à générer une responsabilité. Mais avant d'exposer les principaux traits du régime juridique de la responsabilité délictuelle (ou quasi délictuelle) du fait personnel (II), il convient avant tout de délimiter son domaine d'application (I).

I. Domaine d'application

§ 5 Conçue comme une responsabilité de droit commun, la responsabilité du fait personnel a vocation à s'appliquer à un très vaste domaine. Mais si cette observation se vérifie pleinement en ce qui concerne les personnes qu'elle régit (A), elle a été sérieusement concurrencée par les autres espèces de responsabilité, ce qui a conduit, à certaines époques, à en réduire le domaine et impose en tout cas aujourd'hui que soient précisés les rapports que la responsabilité du fait personnel entretient avec les autres responsabilités du fait des choses et du fait d'autrui (B).

A. Délimitation du domaine quant aux personnes

1° Personnes physiques

§ 6 Majeurs et mineurs

La responsabilité du fait personnel s'applique incontestablement aux personnes physiques, que l'[article 1240 du Code civil](#) vise d'ailleurs expressément : "Tout fait quelconque de l'homme (...)". Il n'y a pas lieu de distinguer entre ces personnes, en particulier selon qu'elles sont majeures ou mineures. Toutes sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée en raison de leur propre fait.

La Cour de cassation rappelle périodiquement cette solution en énonçant que " la minorité de l'auteur du dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil " ([Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.465](#) ; [JurisData n° 2016-021592](#) ; [Resp. civ. et assur. 2017, comm. 4](#), note H. Groutel). De même il est classiquement jugé que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 4, du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 ([Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-16.897](#) ; [JurisData n° 2014-020211](#) ; [Resp. civ. et assur. 2014, comm. 366](#), note H. Groutel).

§ 7 Personnes privées de raison

La responsabilité personnelle a cependant été longtemps écartée par la jurisprudence lorsque la personne, majeure ou mineure, était privée de raison au moment de l'accomplissement du fait dommageable.

L'exclusion de la responsabilité s'expliquait par l'exigence de l'imputabilité de ce fait à l'auteur (V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 121-10 et fasc. 121-20](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 121-10 et fasc. 121-20](#) ou [JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 121-10 et fasc. 121-20](#)). Elle bénéficiait aussi bien aux déments et aliénés, qu'aux très jeunes enfants encore dépourvus de discernement (*infantes*).

Mais le législateur et la jurisprudence sont venus récemment bouleverser les solutions du droit positif en ce domaine.

En premier lieu, l'[ancien article 489-2 du Code civil](#), institué par la loi du 3 janvier 1968 réformant le droit des incapables majeurs, aujourd'hui codifié à l'article 414-3, permet désormais d'engager la responsabilité personnelle des aliénés en disposant que "celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation". La Cour de cassation a rapidement affirmé que cette disposition est applicable au mineur dément aussi bien qu'au majeur (*Cass. 1re civ., 20 juill. 1976* : *JCP G* 1978, II, 18793, note N. Dejean de la Bâtie ; *D.* 1977, IR p. 114 ; *RTD civ.* 1976, p. 784, obs. G. Durry ; *Defrénois* 1977, art. 31348, p. 401, obs. J.-L. Aubert). Et ce texte est considéré par la jurisprudence et une fraction importante de la doctrine comme une disposition interprétative des [articles 1382 et suivants du Code civil](#) (*Cass. 2e civ., 4 mai 1977* : *D.* 1978, p. 393, note R. Legeais ; *RTD civ.* 1977, p. 772, obs. G. Durry. - *Cass. 1re civ., 17 mai 1982* : *Gaz. Pal. Rec.* 1983, 1, p. 185, note P. Jourdain ; *pan., jur.*, p. 134, obs. G. Chabas. - *Cass. 2e civ., 24 juin 1987* : *Bull. civ. II*, n° 137).

En second lieu, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est venue consacrer une solution identique pour l'*infans* en retenant la responsabilité d'enfants en très bas âge victimes de dommages (*Cass. ass. plén., 9 mai 1984, Derguini et Lemaire* : *D.* 1984, p. 525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas ; *JCP G* 1984, II, 20256, note P. Jourdain ; *RTD civ.* 1984, p. 508, obs. J. Huet. - *Cass. 2e civ., 28 févr. 1996* : *Bull. civ. II*, n° 54 ; *D.* 1996, p. 602, note F. Duquesne ; *Resp. civ. et assur.* 1996, comm. 157 ; *Gaz. Pal. Rec.* 1997, 1, p. 86, note Ph. Jacques ; *D.* 1996, somm. p. 28, obs. D. Mazeaud ; *RTD civ.* 1996, p. 628, obs. P. Jourdain ; *JCP G* 1996, I, 3985, n° 14, obs. G. Viney. - *Cass. 2e civ., 19 févr. 1997* : *Bull. civ. II*, n° 54 ; *Resp. civ. et assur.* 1997, comm. 154).

Désormais, la responsabilité des articles 1240 et 1241 s'applique donc sans restriction à toutes les personnes, quelle que soit leur capacité juridique ou leur état mental.

2° Personnes morales

§ 8 La responsabilité pénale des personnes morales, aujourd'hui consacrée par la loi ([C. pén., art. 121-2](#)), fut très longtemps repoussée. Au contraire, les tribunaux civils ont toujours accepté d'engager la responsabilité civile des groupements dès lors qu'ils jouissaient de la personnalité juridique.

Cette responsabilité concerne d'ailleurs non seulement les seules personnes morales de droit privé, mais encore les personnes morales de droit public, lorsqu'elles accomplissent un acte de gestion privé, ou cause un dommage à l'occasion d'un contrat civil ou commercial. En outre, la [loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957](#) (*JO* 5 janv. 1958) impose de juger "conformément au droit civil" les dommages causés par des véhicules appartenant à des personnes morales publiques.

Parallèlement à la responsabilité du groupement (a), la victime conserve la possibilité d'engager la responsabilité de l'organe, bénéficiant ainsi d'un cumul de responsabilités (b).

a) Responsabilité du groupement personnalisé

1) Fondement

§ 9 Si le principe d'une responsabilité civile des personnes morales est à peu près unanimement admis, le fondement de leur condamnation a suscité d'âpres controverses chez les auteurs et engendré bien des hésitations au sein de la jurisprudence (V. C. Michoud, *La théorie de la personnalité morale et son application en droit français*, t. II : par L. Trotabas, 3e éd., 1932. - P. Coulombel, *Le particularisme de la condition juridique des personnes morales en droit privé* : Thèse Nancy, 1949. - J. Guyénot, *La responsabilité des personnes morales publiques et privées* : Thèse Paris, 1959. - H. et L. Mazeaud, *préc. n° 2, spéc. t. II* : *Montchrestien*, 6e éd., n° 1977 s.).

§ 10 Controverse doctrinale

Les auteurs sont nettement divisés sur la possibilité de retenir une responsabilité directe des groupements personnalisés sur la base des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#). Cette question est d'ailleurs très largement liée au débat classique sur la nature juridique de la personnalité morale, opposant les partisans de la théorie de la réalité à ceux de la fiction (sur lequel, V. G. Marty et P. Raynaud, *Droit civil, Les personnes* : Sirey, 3e éd., 1976, n° 818 s. - J. Carbonnier, *Droit civil, Introduction, Les personnes* : PUF, coll. *Thémis, Droit privé*, 20e éd., 1996, n° 219. - G. Cornu, *Droit civil, Les personnes* : *Montchrestien*, 13e éd., 2007, n° 89 s. - G. Goubeaux, *Les personnes in Traité de droit civil, ss dir. J. Ghestin* : LGDJ, 1989, n° 19 s.) :

- 1) Certains auteurs, se fondant sur la théorie de la fiction, rejettent la possibilité d'une condamnation au titre de la responsabilité du fait personnel. Un groupement, n'ayant pas de volonté propre, ne pourrait commettre de " faute " qui lui soit imputable ; le fait dommageable serait en réalité celui de l'organe ; la responsabilité de la personne morale ne pourrait donc être engagée qu'en sa qualité de commettant sur la base de l'[article 1242, alinéa 5, du Code civil](#) (en ce sens, *P. Esmein, in C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, t. VI, 6e éd., 1949, p. 440 et 441. - B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil, Les obligations : Litec, 6e éd., 1999, n° 407. - Obs. G. Durry : RTD civ. 1968, p. 149. - Ph. Le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité : Dalloz 2021-2022, n° 2112-20 s. - J. Guyénot, thèse préc. n° 9*) ;
- 2) Pour d'autres auteurs, généralement favorables à la théorie de la réalité des personnes morales, les groupements personnalisés peuvent parfaitement commettre une faute par l'intermédiaire de leurs organes et engager personnellement leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241. Puisque l'organe exprime la volonté du groupement, qui ne peut agir que par son intermédiaire, sa faute est en même temps celle de la personne morale (en ce sens, *R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. I : LGDJ, 2e éd., 1951, n° 207. - A. Weill et F. Terré, Droit civil, Obligations, t. II : Dalloz, 4e éd., 1993, n° 627. - G. Marty et P. Raynaud, préc., n° 838. - A. Sériaux, Droit des obligations : PUF 2e éd., 1998, n° 130. - F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations : Dalloz, 11e éd., 2013, n° 725, quoique plus nuancés. - J. Flour et J.-L. Aubert, Les obligations, Sources : le fait juridique : A. Colin, 14e éd., 2011, n° 99. - G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les conditions de la responsabilité, in Traité de droit civil, ss dir. J. Ghestin : LGDJ, 4e éd., 2013, n° 848 s. - Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle : LexisNexis, 5e éd., 2018, n° 307. - Rapp. H. et L. Mazeaud, préc. n° 2, spéc. t. II, n° 1985 et 1986, mais sans adhérer totalement à la théorie de la réalité*).

§ 11 Position de la jurisprudence

La jurisprudence n'a semblé être qu'assez faiblement influencée par la querelle doctrinale. Elle admet en effet depuis longtemps, quoiqu'avec plus ou moins de netteté selon les époques, que la responsabilité civile des personnes morales est fondée sur les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#).

§ 12 Dès le XIXe siècle, de nombreux arrêts ont retenu la responsabilité directe des groupements personnalisés sur la base de ces textes en raison d'une faute personnelle commise par leurs organes (*Cass. civ., 15 janv. 1872 : DP 1872, 1, p. 165. - Cass. civ., 28 nov. 1876 : DP 1877, 1, p. 65. - Cass. civ., 22 mars 1892 : DP 1892, 1, p. 449*).

Cass. civ., 15 janv. 1872, préc.

Attendu que la société défenderesse était tenue, comme obligée directe et personnelle, de toutes les conséquences dommageables du fait de son gérant dans les opérations sociales.

Cass. civ., 28 nov. 1876, préc.

Qu'en jugeant dans de telles circonstances, que par son imprudence et son défaut de surveillance, la Caisse d'Épargne avait commis une faute grave et personnelle qui l'obligeait envers le déposant à réparer le dommage qui en avait été la suite, le jugement attaqué a justement appliqué les [articles 1382 et 1383 du Code civil](#), et qu'il a ainsi une base juridique, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a fait ou non à la cause une saine application de l'article 1384.

§ 13 Au cours de la première moitié du XXe siècle, les tribunaux ont parfois condamné des personnes morales, prises en leur qualité de commettant, en application de l'ancien article 1384, alinéa 5, le fait de l'organe étant ainsi assimilé à celui d'un préposé (*Cass. req., 7 août 1906 : S. 1907, 1, p. 88. - Cass. req., 8 mai 1940 : Gaz. Pal. Rec. 1940, 2, p. 85. - Cass. crim., 28 janv. 1941 : Gaz. Pal. Rec. 1941, 1, p. 333*).

À la même époque, cependant, d'autres arrêts ont continué à faire application, dans les mêmes circonstances, des anciens articles 1382 et 1383 (*Cass. civ., 16 nov. 1914 : DP 1917, 1, p. 61. - Cass. civ., 9 avr. 1921 : S. 1922, 2, p. 161, note Hugueney. - Cass. req., 12 juill. 1921 : S. 1922, 1, p. 147. - Cass. civ., 5 nov. 1929 : DH 1929, p. 538. - Cass. civ., 15 janv. 1936 : S. 1936, 1, p. 85*).

§ 14 Depuis les années 1950, la Cour de cassation semble avoir abandonné le recours à l'ancien article 1384 et à la responsabilité du fait d'autrui, admettant désormais sans restriction la responsabilité directe du fait personnel de la personne morale (*Cass. com., 27 nov. 1956 : Gaz. Pal. Rec. 1957, 1, p. 212. - Cass. crim., 5 avr. 1965 : Gaz. Pal. Rec. 1965, 2, p. 36*).

Dans un arrêt remarqué du 17 juillet 1967, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a même écarté explicitement la référence de l'[ancien article 1384, alinéa 5, du Code civil](#) et l'assimilation des organes aux préposés, en cassant un arrêt qui avait refusé de mettre à la charge d'une société sur le fondement de l'article 1382 pour les conséquences dommageables du fait de ses organes (*Cass. 2e civ., 17 juill. 1967 : Gaz. Pal. Rec. 1967, 2, p. 235, note Ch. Blaevoët ; RTD civ. 1968, p. 149, obs. G. Durry*) :

Cass. 2e civ., 17 juill. 1967, préc.

Sur le 1er moyen : vu l'[article 1382 du Code civil](#) ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué partiellement infirmatif, Laurent Freccero, qui exécutait, en qualité d'ouvrier de l'entreprise Freccero et fils, les travaux de plâtrerie dans un immeuble que construisait la Société Guyomard et Comba et utilisant un monte-charge appartenant à ladite société que manoeuvrait Comba, l'un des associés, fut tué par la chute, au cours de cette manoeuvre, de la potence sur laquelle était amenée la poulie du monte-charge dont un élément vint le frapper à la tête ; que les consorts Freccero ont demandé, notamment sur le fondement de l'[article 1382 du Code civil](#), la réparation du dommage à la société Guyomard et Comba ; que la Caisse primaire de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande, les juges du second degré énoncent qu'une personne morale ne pouvait être recherchée sur le terrain de la faute et que seule la personne physique à qui avait été confié le monte-charge était susceptible de l'être ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la personne morale répond des fautes dont elle s'est rendue coupable par ses organes et en doit la réparation à la victime sans que celle-ci soit obligée de mettre en cause, sur le fondement de l'article 1384, 5e alinéa, lesdits organes pris comme préposés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Le motif de principe contenu dans l'arrêt du 17 juillet 1967 fut ensuite intégralement repris par la deuxième chambre dans un arrêt du 27 avril 1977 (Cass. 2e civ., 27 avr. 1977 : Bull. civ. II, n° 108 ; D. 1977, IR p. 442) et des décisions se contentent souvent de relever une faute qu'elles imputent directement à la personne morale (Cass. 2e civ., 24 mars 1980 : Bull. civ. II, n° 71 . - Cass. 2e civ., 26 avr. 1990 : JCP G 1990, IV, p. 234 . - Cass. 2e civ., 2 mai 1990 : Bull. civ. II, n° 131 . - Cass. com., 5 févr. 1991 : D. 1991, IR p. 69. - Cass. 2e civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. II, n° 108 ; D. 1993, IR p. 89).

§ 15 L'incertitude qui caractérisait la jurisprudence à une certaine époque (V. [n° 13](#)) semble donc aujourd'hui levée. Non seulement les personnes morales peuvent être poursuivies sur la base des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) pour le fait dommageable de leurs organes, mais encore la Cour de cassation paraît avoir repoussé l'application de l'article 1384, alinéa 5, et refusé ainsi d'assimiler les organes à des préposés.

Il n'y a qu'une hypothèse dans laquelle la responsabilité de la personne morale sera retenue en sa qualité de commettant : lorsque, dans une société, une personne sera en même temps dirigeant et salarié. L'auteur direct du dommage, cumulant les qualités d'organe et de préposé, engagera par son fait la responsabilité de la société à un double titre, comme personne morale et comme commettant, et sur le double fondement des [articles 1240 et 1242, alinéa 5, du Code civil](#).

§ 16 Appréciation critique

L'application des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) aux personnes morales peut être justifiée de plusieurs manières.

D'abord - c'est une raison négative - il semble difficile d'admettre l'existence d'un " lien de préposition " entre l'organe, auteur direct du dommage, et la personne morale, ainsi que l'ont noté les auteurs favorables à la reconnaissance d'une responsabilité personnelle des groupements (V. [n° 10](#)). Il n'existe pas de véritable relation de subordination entre l'organe et la personne morale et l'on ne peut pas, en conséquence, considérer l'organe comme un préposé.

Ensuite, le caractère personnel de la responsabilité des personnes morales a l'avantage de prendre en compte l'expression, par ces êtres abstraits, d'une volonté collective propre, distincte de celle de leurs membres. Il n'est guère possible, en effet, de nier l'existence d'une entité autonome, *sui generis*, ne se confondant pas avec la personne de ses membres.

Une telle attitude est bien entendu conforme aux théories de la réalité des personnes morales. Mais elle n'est nullement incompatible avec celle de la fiction. Comme le remarquaient fort justement Henri et Léon Mazeaud, qu'elle s'applique à des êtres humains ou à des collectivités, la personnalité n'est toujours qu'une " construction juridique " ; dès lors que le législateur a doté certains groupements d'organes propres à exprimer la volonté du groupe et à agir en son nom et pour son compte, il faut en tirer toutes les conséquences et déclarer que la responsabilité du groupement personnalisé est personnelle ; il n'y a là qu'un prolongement nécessaire de l'idée de personnalité morale (V. H. et L. Mazeaud, *préc. n° 2, spéc. t. II, n° 1985*).

§ 17 La personnalisation du groupement ne doit cependant pas masquer les réalités physiques ; l'anthropomorphisme des êtres collectifs connaît certaines limites qui impriment un particularisme à leur responsabilité personnelle. Puisque la personne morale est un être purement abstrait, immatériel, n'agissant que par la médiation de ses organes, qui sont des personnes physiques, sa responsabilité ne peut être engagée que " du fait " de ces personnes physiques. Bien qu'elle soit personnelle, la responsabilité de la personne morale sera nécessairement évaluée par rapport à l'organe, auteur direct du dommage. Ainsi le caractère fautif du fait dommageable sera-t-il normalement apprécié en la personne (physique) de l'organe, même si, lorsque l'organe est collégial, il y a pluralité d'auteurs ou non identification de l'auteur matériel (exemple : faute de gestion ou faute dans l'organisation).

Aussi bien subsiste-t-il une irréductible part d'artifice dans le caractère personnel et direct de la responsabilité des personnes morales tenant à leur immatérialité. Ceci engendre une certaine spécificité du régime de leur responsabilité qui, sur de nombreux points, le rapproche de celui de la responsabilité du fait d'autrui.

2) Conditions

§ 18 Faute d'un " organe "

La responsabilité de la personne morale n'est généralement engagée que par le fait d'un de ses " organes ". Il s'agit des personnes qui prennent des décisions au nom du groupement et ont compétence pour exprimer la volonté collective (assemblées, organes d'administration et de direction), de celles qui exécutent les décisions et représentent légalement la personne morale à l'égard des tiers (organes de direction), et encore de celles qui contrôlent son fonctionnement régulier (organes de contrôle). Le plus souvent la responsabilité du groupement résultera de l'action des organes d'administration et de direction parce que ce sont ceux qui assurent la gestion permanente de la personne morale et prennent le plus grand nombre de décisions. Ils sont ainsi les plus exposés.

Le fait dommageable de l'organe doit être fautif pour engager la responsabilité de la personne morale. En matière délictuelle ou quasi délictuelle, il peut s'agir de la violation d'une obligation déterminée (notamment par un texte légal ou réglementaire) ou d'une obligation générale de prudence et de diligence (par exemple, concurrence déloyale). Lorsque la faute réside dans une décision inopportune ou irrégulière prise par un organe collégial, elle est collective, mais directement imputable à la personne morale.

§ 19 Faute dans l'organisation ou le fonctionnement de la personne morale

Il arrive parfois qu'aucune faute ne puisse être reprochée à une personne physique déterminée ou à un organe collégial mais qu'il apparaisse néanmoins que le fait dommageable résulte d'une mauvaise organisation ou d'un dysfonctionnement du groupement. S'inspirant des solutions admises en droit administratif, la jurisprudence accepte maintenant d'engager la responsabilité de la personne morale pour la faute diffuse commise dans l'organisation ou le fonctionnement du groupement ([Cass. 1re civ., 15 déc. 1999, n° 97-22.652 : JurisData n° 1999-004439](#) ; Bull. civ. I, n° 351 ; JCP G 2000, I, 241, n° 6, obs. G. Viney ; [JCP G 2000, II, 10384](#), note G. Mémeteau). La faute est alors imputée directement à la personne morale sans l'être préalablement à un organe.

§ 20 Manquement au devoir de vigilance

Une faute pourrait également être décelée dans le manquement à un devoir de vigilance des grandes sociétés. Une [loi n° 2017-399 du 27 mars 2017](#) impose désormais aux sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre atteignant une certaine taille un devoir de vigilance sur les activités de leurs filiales et de leurs sous-traitants lorsque ces activités présentent des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. Ce devoir s'exprime à travers l'obligation de

présenter un " plan de vigilance " visant à identifier et prévenir les atteintes graves aux droits humains et libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu'à l'environnement, résultant de leur propre activité ou de celle de leurs filiales et sous-traitants. En cas de manquement, la responsabilité de la société pourra être engagée sur le fondement du droit commun, en ce compris les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) ([C. com., art. L. 225-102-5](#)).

§ 21 Dépassement de pouvoir

Lorsque la faute commise est celle d'un organe, il doit avoir agi dans la limite de ses pouvoirs légaux ou statutaires. S'il y a " dépassement de pouvoir ", la responsabilité de la personne morale devrait donc être écartée. Cette solution défavorable aux victimes a cependant été sensiblement atténuée.

La jurisprudence, dans un premier temps, a eu recours à la théorie du " mandat apparent " pour retenir la responsabilité de la personne morale lorsque l'organe était sorti du cadre de ses pouvoirs. Procédé qui a reçu une consécration solennelle par un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation (*Cass. ass. plén.*, 13 déc. 1962 : *JCP G* 1963, II, 13105, note P. Esmein ; *D.* 1963, p. 277, note J. Calais-Auloy), mais qui concerne essentiellement la responsabilité contractuelle. L'[article 1242, alinéa 5, du Code civil](#) a également été utilisé (*Cass. req.*, 8 mai 1940 : *Gaz. Pal. Rec.* 1940, 2, p. 85. - *Adde Cass. req.*, 7 août 1906 : *S.* 1907, 1, p. 88), ce qui avait l'inconvénient de confondre organe et préposé. Enfin, la personne morale a parfois été condamnée, dans ces circonstances, sur le fondement de l'article 1382 (*Cass. req.*, 14 janv. 1920 : *S.* 1920, 1, p. 272. - *Cass. com.*, 27 nov. 1956 : *Gaz. Pal. Rec.* 1957, 1, p. 212), même si la faute était parfois fort douteuse.

Le législateur est également venu au secours des tiers victimes d'actes de dirigeants agissant hors des limites de leurs pouvoirs. Ainsi, les restrictions statutaires des pouvoirs des dirigeants de sociétés sont-elles désormais inopposables aux tiers de bonne foi, s'ils ont agi ès qualités dans les limites de l'objet social ([C. com., art. L. 221-5, L. 223-18, L. 225-35, L. 225-51 et L. 225-64](#). - [C. civ., art. 1849](#), *réd. L. n° 78-9, 4 janv. 1978*, pour les sociétés civiles). En outre, pour les gérants de SARL et les administrateurs et membres du directoire des sociétés anonymes, la société sera engagée à l'égard des tiers de bonne foi par les actes qui dépasseraient l'objet social si toutefois il n'y a pas eu d'empiètement sur la compétence réservée par la loi à un autre organe.

§ 22 Absence de mise en cause de l'organe

S'agissant d'une responsabilité personnelle du groupement, la victime n'a bien entendu pas à mettre en cause l'organe (*Cass. 2e civ.*, 17 juill. 1967 et 27 avr. 1977 *préc. n° 14*). La solution est d'ailleurs la même lorsque la personne morale est prise en sa qualité de commettant et condamnée à répondre des fautes de ses préposés (*Cass. 2e civ.*, 21 avr. 1966 : *Bull. civ. II*, n° 454). Elle s'imposait donc *a fortiori* lorsque le groupement est responsable à titre personnel.

Il fut jugé que la victime n'a même pas à préciser l'identité de l'organe s'il apparaît qu'il ne peut s'agir que de son président, responsable de la sécurité en l'absence de délégation de pouvoir interne ([Cass. crim.](#), 18 juin 2013, n° 12-85.917 : [JurisData n° 2013-013165](#) ; [Resp. civ. et assur. 2013. comm. 287](#)).

b) Responsabilité des organes

§ 23 Principe du cumul des responsabilités

Lorsqu'un organe commet une faute engageant la responsabilité civile de la personne morale, cette faute peut-elle en même temps engendrer une responsabilité de l'organe ? Le droit positif répond sans hésitation par l'affirmative, poussant même très loin les conséquences de cette reconnaissance de la responsabilité personnelle de l'organe. Il en résulte, pour la victime, la possibilité de cumuler la responsabilité de la personne morale et celle de l'organe. Dans ce cas, bien entendu, l'organe devra nécessairement être mis en cause par la victime. La démonstration de la faute de l'organe lui permettra d'obtenir contre les coresponsables une condamnation *in solidum* (*V. not. Cass. req.*, 11 mai 1909 : *S.* 1910, 1, p. 500. - *Cass. req.*, 25 févr. 1935 : *S.* 1935, 1, p. 129, note H. Rousseau ; *DH* 1935, p. 161 ; *Gaz. Pal. Rec.* 1935, 1, p. 659. - *Cass. civ.*, 9 févr. 1949 : *Gaz. Pal. Rec.* 1949, 1, p. 183. - *Cass. com.*, 28 nov. 1961 : *JCP G* 1962, II, note R. Rodière. - *Cass. soc.*, 6 janv. 1972 : *D.* 1972, p. 141 ; *JCP G* 1972, II, 17045. - *Cass. 3e civ.*, 17 janv. 1978 : *Bull. civ. III*, n° 43. - *Cass. 1re civ.*, 1er févr. 1984 : *Bull. civ. I*, n° 47. - *V. D. Veaux, La renaissance de la responsabilité personnelle dans les sociétés commerciales : Thèse Rennes, 1945*. - *J.-C. Groslière, La responsabilité encourue par les organes des sociétés de commerce : Ann. Fac. Toulouse 1971, p. 151 s.*).

Lorsque l'organe est collégial (par ex., le conseil d'administration d'une société anonyme), la victime peut mettre en oeuvre la responsabilité collective de ses membres. Ils seront condamnés *in solidum* (*V. cependant, en faveur d'une responsabilité solidaire, Cass. com.*, 5 juill. 1967 : *Bull. civ. III*, n° 279 ; *JCP G* 1967, II, 15245, obs. J.A. - *Adde, C. com., art. L. 225-51*, pour les administrateurs de sociétés anonymes).

Toutefois, n'encourent une responsabilité que les membres qui ont commis une faute. Ainsi, les membres d'un conseil d'administration doivent pouvoir se dégager s'ils établissent qu'ils se sont opposés formellement à la décision qui a été prise contre leur volonté et qui a eu des conséquences préjudiciables. Il fut ainsi jugé que " commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision " ([Cass. com.](#), 30 mars 2010, n° 08-17.841 : [JurisData n° 2010-002958](#) ; *Bull. civ. IV*, n° 69 ; *D.* 2010, p. 1678, note B. Dondéro).

§ 24 Recours

En cas de responsabilité solidaire ou de condamnation *in solidum*, les personnes qui ont dédommagé la victime bénéficient d'une action récursoire contre les coresponsables en vertu du droit commun des recours en cas d'obligation solidaire ([C. civ., art. 1251-3°](#)) ou *in solidum* (*V. JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 162* ou *JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 162* ou *JCI. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 162*). Il en est notamment ainsi dans l'hypothèse de condamnation solidaire des membres d'un organe collégial (*V. C. com., art. L. 225-51, al. 2*, pour les sociétés anonymes) ou de condamnation *in solidum* de plusieurs organes.

Cependant lorsque la personne morale est condamnée *in solidum* avec l'organe, il existe semble-t-il des règles dérogatoires. L'on enseigne en effet que la personne morale qui a payé le tout à un recours intégral contre l'auteur direct, et (*H. et L. Mazeaud, préc. n° 2, spéc. n° 1974 et 1991*. - *Aubry et Rau, Droit civil : t. VI, par N. Dejean de la Bâtie, 6e éd., n° 348*. - *Ph. Le Tourneau, préc. n° 10, spéc. n° 2112-43*). La solution est identique à celle qui régit le recours du commettant contre le préposé (*V. JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 143* ou *JCI. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 143* ou *JCI. Notarial*

[Répertoire. V° Responsabilité civile fasc. 143](#)). Le recours de la personne morale n'est cependant en pratique que très rarement exercé. Mais si, à l'inverse, c'est l'auteur direct qui a désintéressé la victime, il ne peut se retourner contre la personne morale (*Cass. com.*, 18 sept. 2019, n° 16-26.962 : *JurisData* n° 2019-016032 ; *D.* 2019, p. 2169, obs. C. François ; *Rev. sociétés* 2020, p. 108, obs. S. François ; *RTD civ.* 2020, p. 117, obs. P. Jourdain).

§ 25 Appréciation critique

La position de la jurisprudence sur la responsabilité personnelle de l'organe peut se réclamer sans aucun doute de solides justifications. La faute de l'organe, nécessaire pour engager la responsabilité de la personne morale, est d'abord la faute d'une ou de plusieurs personnes physiques. N'est-il pas logique alors d'admettre que le fait dommageable engendre à la fois la responsabilité personnelle de son auteur et celle de la personne morale qu'il représente ? Par ailleurs, l'irresponsabilité des organes des groupements leur eût trop facilement permis de se dégager des conséquences de leurs fautes, incitant en outre les dirigeants d'entreprise à dissimuler leur activité personnelle derrière l'écran de la personne morale, et risquant enfin de laisser les victimes sans réparation en cas d'insolvabilité du groupement. La responsabilité personnelle des organes paraît donc s'imposer tout autant en opportunité que du point de vue de la logique.

§ 26 Pourtant, d'éminents auteurs ont critiqué ces solutions. Ils ont estimé que, lorsque l'organe se présente aux tiers, ès qualités, et agit dans la limite de ses pouvoirs, il devrait être couvert par ses fonctions, la personne morale étant seule engagée par les actes accomplis pour son compte. Celle-ci n'aurait donc en principe aucun recours contre l'organe, sauf dans le cas de faute particulièrement grave ou de dépassement manifeste des limites de ses pouvoirs, seules hypothèses où la responsabilité personnelle de l'organe pourrait être engagée (en ce sens, *G. Marty et P. Raynaud, préc. n° 10, spéc. n° 838, p. 943.* - *G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, préc. n° 10, spéc. n° 855 et 857*). Cette solution consisterait à transposer la distinction qui est faite en droit administratif entre la faute de service, exclusive de toute responsabilité propre, et la faute " personnelle " de l'organe, " détachable de ses fonctions ". Elle se justifierait par cette idée que, lorsqu'il reste dans le cadre de ses fonctions, l'organe n'agit pas dans son intérêt propre mais dans celui du groupe, dont il ne fait parfois qu'exécuter les décisions. En outre, on a fait observer que l'écran constitué par la personne morale impliquerait que seule celle-ci réponde des dommages causés aux tiers par les dirigeants, l'organe s'effaçant derrière la personne morale. La solution préconisée répondrait enfin au légitime souci de ne pas accabler de charges trop lourdes ceux qui agissent pour le compte d'autrui, sans pour autant les rendre totalement irresponsables de leurs actes.

Apparaît en tout cas fort contestable le recours intégral de la personne morale conduisant à laisser à l'organe la charge de l'intégralité de la réparation. Cette solution, qui fait de la responsabilité de la personne morale une simple garantie au profit de la victime, est non seulement inopportune, mais encore en contradiction avec l'affirmation d'une responsabilité personnelle directe de l'être moral.

§ 27 Limites à la responsabilité de l'organe

Une évolution de la jurisprudence avait été décelée par Madame Geneviève Viney dans la première édition de son ouvrage (*La responsabilité : conditions : LGDJ, 1982, n° 857 s.*). Cet auteur avait relevé des arrêts faisant état du caractère " personnel " de la faute du dirigeant social pour approuver des condamnations personnelles (*Cass. 1re civ.*, 23 févr. 1972 : *JCP G* 1972, II, 17135. - *Cass. soc.*, 9 avr. 1972 : *Bull. civ. V*, n° 174. - *Cass. 3e civ.*, 2 juill. 1974 : *Bull. civ. III*, n° 277) ou reprochant aux juges du fond de l'avoir condamné sans rechercher s'il avait abusé de ses fonctions ou commis une faute personnelle (*Cass. 3e civ.*, 17 janv. 1978 : *Bull. civ. III*, n° 43. - *Cass. 1re civ.*, 31 mai 1978 : *Bull. civ. I*, n° 213. - *Cass. soc.*, 31 janv. 1980 : *Bull. civ. V*, n° 101).

Cette tendance s'est confirmée depuis, plusieurs arrêts ayant paru faire de l'existence d'une faute " personnelle ", " séparable " ou " détachable " des fonctions ou encore " extérieure " au contrat conclu par un dirigeant, une condition de la mise en oeuvre de sa responsabilité (*Cass. com.*, 8 mars 1982 : *Rev. sociétés* 1983, p. 573. - *Cass. com.*, 4 oct. 1988 : *Bull. civ. IV*, n° 265 ; *JCP G* 1988, IV, p. 375 ; *RTD civ.* 1989, p. 86, obs. P. Jourdain. - *Cass. com.*, 4 juin 1991 : *Bull. civ. IV*, n° 211. - *Cass. com.*, 14 janv. 1992 : *Bull. civ. IV*, n° 3. - *Cass. 2e civ.*, 19 févr. 1997 : *Bull. civ. II*, n° 53. - *Cass. com.*, 27 janv. 1998 : *Bull. civ. IV*, n° 48 ; *JCP G* 1998, I, 187, n° 25, obs. G. Viney ; *D.* 1998, p. 605, note D. Gibrila. - *Cass. com.*, 28 avr. 1998 : *Bull. civ. IV*, n° 139 ; [JCP G 1998, II, 10177](#), note D. Ohl ; [JCP G 1998, I, 147, n° 18](#), obs. G. Viney ; *RTD civ.* 1998, p. 688, n° 6, obs. P. Jourdain. - *Cass. com.*, 20 oct. 1998 : *Bull. civ. IV*, n° 254. - *Cass. 2e civ.*, 17 mars 1999 : *Bull. civ. II*, n° 72. - *Cass. com.*, 9 mai et 22 mai 2001 : [Resp. civ. et assur. 2001, comm. 26](#)).

Toutes ces décisions, et d'autres encore, marquent une volonté de la jurisprudence de s'engager dans la voie tracée par les auteurs défavorables au cumul de responsabilité de la personne morale et de l'organe (V. [n° 26](#)). Il en résulte une véritable immunité des dirigeants sociaux comparable à celle admise par la Cour de cassation au profit du préposé.

Il convient toutefois de souligner que l'exigence d'une faute séparable des fonctions ne concerne que les dommages causés aux tiers par le dirigeant, auxquels il faut d'ailleurs ajouter ceux causés par les associés ([Cass. com.](#), 18 févr. 2014, n° 12-29.752 : *JurisData* n° 2014-002810 ; *Bull. civ. IV*, n° 40 ; *D.* 2014, p. 764, note T. Favario ; *Gaz. Pal.* 16-17 avr. 2014, obs. N. Blanc). Elle ne vaut plus pour les dommages causés à la société ou aux associés, car en l'absence d'écran de la personne morale, l'immunité du dirigeant n'est plus justifiée ([Cass. com.](#), 9 mars 2010, n° 08-21.547 : *JurisData* n° 2010-001500 ; *Bull. civ. IV*, n° 48 ; *D.* 2010, p. 761, obs. A. Lienhard ; *RTD civ.* 2010, p. 575, obs. P. Jourdain, pour un dommage causé à un associé).

Enfin si cette jurisprudence émanant des chambres civiles de la Cour de cassation est aujourd'hui bien assise en faveur d'une immunité du dirigeant, il convient d'observer que la chambre criminelle ne s'y est jamais rangée. Un arrêt du 23 mai 2003 avait pourtant paru y adhérer en énonçant que " le dirigeant d'une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci " ([Cass. crim.](#), 20 mai 2003, n° 02-84.307 : *JurisData* n° 2003-019361 ; *Bull. crim.* n° 101 ; *D. affaires* 2004, p. 265, note J.-C. Hallouin). Le motif était en effet assez proche de celui de l'arrêt du même jour de la chambre sociale, même s'il n'était pas fait état d'une faute séparable ou détachable des fonctions, mais simplement d'une infraction intentionnellement commise. Mais celle-ci n'était pas clairement érigée en condition de la responsabilité du dirigeant. Ultérieurement, la chambre criminelle a encore admis la condamnation civile d'un dirigeant pénalement condamné pour une infraction intentionnelle, même commise dans le cadre de ses fonctions, sans exiger qu'elle constitue une faute qui en soit séparable ([Cass. crim.](#), 7 sept. 2004, n° 03-86.292 : *JurisData* n° 2004-025003. - *Cass. crim.*, 26 janv. 2010, n° 09-81.864).

Trois arrêts du 5 avril 2018 confirment ouvertement la volonté de la chambre criminelle de ne pas faire de la faute séparable des fonctions une condition de la responsabilité personnelle du dirigeant ([Cass. crim.](#), 5 avr. 2018, n° 16-83.984 : *JurisData* n° 2018-005153. - *Cass. crim.*, 5 avr. 2018, n° 16-87.669 : *JurisData* n° 2018-005017. - *Cass. crim.*, 5 avr. 2018, n° 16-83.961 : *JurisData* n° 2018-005018 ; *D.* 2018, p. 1128, avis R. Salomon et note L. Saenko ; *JCP G* 2018, 644, note J.-H. Robert ; *Dr. sociétés* 2018, comm. 83, obs. J. Heinich et avis R. Salomon ; [Resp. civ. et assur. 2018, comm. 198](#) ; *RTD civ.* 2018, p. 677, obs. P. Jourdain).

Après avoir énoncé que le prévenu devait " répondre des infractions dont il s'est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice ", la Cour ajoute que le moyen critiquant la responsabilité du dirigeant est " inopérant " en ce qu'il se prévaut du caractère séparable des fonctions de la faute qui lui est imputée.

[Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-83-984, préc.](#)

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société O2 Chambéry, dont l'objet social est l'offre de prestations d'aide à domicile, et M. X..., son gérant, ont été condamnés définitivement par la juridiction de police des chefs d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, remise de bulletins de paie non conformes, emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, pour avoir offert des contrats de travail qui, fondés sur le libre choix par les salariés de leur temps d'activité, revenaient à éluder les dispositions d'ordre public du Code du travail relatives à la durée du travail à temps partiel et à la rémunération des heures complémentaires accomplies dans ce cadre ; que le tribunal de police, restant saisi des seuls intérêts civils, les a condamnés solidairement à réparer le préjudice invoqué par les salariés constitués partie civile ainsi que par le syndicat CFDT des services de la Savoie ; que les intéressés ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec la société, à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu, devant répondre des infractions dont il s'est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut en ses quatre branches du caractère séparable desdites fonctions de la faute imputée à M. X..., ne saurait être accueilli ;

Cette solution dissidente s'explique sans doute par la volonté de préserver la primauté du criminel sur le civil en maintenant une certaine dépendance de l'action civile par rapport à l'action publique, dépendance qu'illustre notamment le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Il s'agit aussi de ne pas affaiblir la répression des auteurs d'infraction : même sur le plan civil, ils ne doivent pas pouvoir échapper à la sanction de leur comportement délictueux (pour une critique de cette solution, *V. P. Jourdain, obs. préc., RTD civ. 2018, p. 677*).

§ 28 Notion de faute " séparable " des fonctions

Il restait à préciser ce qu'il faut entendre par faute " séparable " ou " détachable " des fonctions. La question se posant avec d'autant plus d'acuité que cette faute n'était que très rarement retenue par les juges, à tel point que l'on a pu parler de responsabilité " introuvable " des dirigeants sociaux (*D. Ohl, note JCP G 1998, II, 10177*). Cette évolution a été très critiquée, non seulement parce qu'elle a été considérée comme déresponsabilisant abusivement les dirigeants, mais aussi parce qu'elle compromet parfois les chances d'indemnisation des victimes (sur ces critiques, *V. V. Wester-Ouisse, Critique d'une notion imprécise, la faute du dirigeant de société séparable de ses fonctions : D. affaires 1999, p. 782* . - *Ch. Freyria, Libres propos sur la responsabilité civile de la gestion d'une entreprise : Mél. Boyer, 1996, p. 189* . - *C. Auzero, L'application de la notion de faute personnelle détachable des fonctions en droit privé : D. affaires 1998, p. 502* . - *J.-F. Barbiéri, Responsabilité de la personne morale ou responsabilité de ses dirigeants ? : Mél. Guyon : Dalloz, 2003, p. 41 et s.* - *R. Vatinet, La réparation du préjudice causé par la faute des dirigeants sociaux devant les juridictions civiles : Rev. sociétés 2003, p. 247* . - *P. Pailler, Actualité de la responsabilité des dirigeants : les tendances : RLDC 2001, n° 4199*). C'est sans doute la raison pour laquelle la Cour de cassation est venue préciser, dans deux arrêts du 20 mai 2003 émanant de chambres différentes, en quoi consistait la faute " séparable " ou " détachable " des fonctions.

Dans un arrêt de sa chambre commerciale, la Cour de cassation, après avoir rappelé que " la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être reconnue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ", énonce " qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales " (*Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17-092 : JurisData n° 2003-019081 ; Bull. civ. IV, n° 84 ; D. 2003, p. 1502, obs. A. Lienhard et p. 2623, note B. Dondero ; JCP G 2003, II, 10178, note S. Reifegerste ; RTD civ. 2003, p. 509, obs. P. Jourdain ; Rev. sociétés 2003, p. 479, note J.-F. Barbiéri ; Bull. Joly, 2003, p. 786, obs. H. Le Nabasque*). En l'espèce, un dirigeant, pour faire croire à un fournisseur que la société était solvable, lui avait cédé deux créances déjà préalablement cédées à une banque.

[Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17-092, préc.](#)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (*Saint-Denis de La Réunion, 4 mai 1999*), que Mme X..., agissant en qualité de gérante de la société SBTR, a cédé à la Société d'application de techniques de l'industrie (société SATI) deux créances qu'elle avait déjà cédées à la Banque de La Réunion ; que la société SATI a demandé que Mme X... soit condamnée à réparer le préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt attaqué que la société SBTR, représentée par son gérant Mme X..., a cédé à la société SATI en règlement de livraisons de matériaux deux créances qu'elle détenait respectivement sur la SEMADER et la SHLMR après les avoir cédées une première fois à la Banque de La Réunion ; qu'en décidant, pour condamner Mme X... personnellement à réparer le préjudice résultant du non-règlement des créances cédées en second lieu, que Mme X... avait ainsi commis une faute détachable de ses fonctions sans caractériser le moindre agissement de cette dernière, étranger aux cessions de créances consenties par elle au nom et pour le compte de la société SBTR dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait volontairement trompé la société SATI sur la solvabilité de la société SBTR qu'elle dirigeait, ce qui lui a permis de bénéficier de livraisons que sans de telles manoeuvres elle n'aurait pu obtenir, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est pas fondé.

La définition de la faute séparable des fonctions donnée dans l'arrêt de la chambre commerciale demeure ambiguë car, pris à la lettre, l'arrêt se borne à décider que, dans les hypothèses qu'ils visent, il y a faute séparable des fonctions, comme en témoigne la locution " qu'il en est ainsi " dans l'arrêt de la chambre commerciale. Ce qui est certain, c'est que la Haute Juridiction, tout en posant des conditions strictes à la reconnaissance d'une faute séparable, était décidée à admettre plus largement la responsabilité des dirigeants sociaux.

Cette volonté d'assouplir la conception de faute séparable des fonctions apparaissait déjà dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 20 mai 2003 où la Cour de cassation a retenu cette qualification pour des fautes qui, auparavant, n'auraient sans doute pas suffi à engager la responsabilité du dirigeant. Des arrêts ultérieurs l'ont confirmé, notamment :

- pour des actes de contrefaçon résultant de la violation délibérée et obstinée d'une obligation légale ([Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, n° 02-21.615](#) - [Cass. com., 25 janv. 2005, n° 01-10.740](#) : [JurisData n° 2005-031645](#)) ;
- pour l'omission de régler une prime d'assurance automobile et d'aviser que son salarié n'était de ce fait plus assuré ([Cass. com., 4 juill. 2006, n° 05-13.930](#) : [JurisData n° 2006-034447](#) ; [Bull. civ. IV, n° 166](#) ; [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 23](#), obs. H. Groutel ; [Bull. Joly 2007, p. 93](#), note B. Dondero) ;
- pour des provisions non comptabilisées et des prélèvements excessifs sur les bénéfices ([Cass. com., 6 nov. 2007, n° 05-13.402](#)) ;
- pour un défaut d'assurance en responsabilité décennale ([Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255](#) : [JurisData n° 2010-017070](#) ; [Bull. civ. IV, n° 146](#) ; [JCP G 2010, 1177](#), note C. Benoit-Renaudin ; [Rev. sociétés 2011, p. 97](#), note B. Dondero ; [Gaz. Pal. 15-16 sept. 2010, p. 13](#), obs. A.-N. Zattara-Gros ; [RTD civ. 2010, p. 785](#), obs. P. Jourdain. - [Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26.298](#) : [JurisData n° 2014-030506](#) ; [Resp. civ. et assur. 2015, comm. 97](#) - [Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326](#) : [JurisData n° 2016-004256](#) ; [Resp. civ. et assur. 2016, comm. 200](#) - [Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.492](#) : [JurisData n° 2017-026181](#) ; [Resp. civ. et assur. 2018, comm. 79](#) - [Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-27.680](#) : [JurisData n° 2018-009705](#) ; [Resp. civ. et assur. 2018, comm. 248](#)).

La faute séparable du dirigeant social peut être retenue, même si le dirigeant reste dans la limite de ses attributions ([Cass. com., 6 nov. 2007, n° 05-13.402](#) - [Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-20.445](#) : [JurisData n° 2009-047001](#) ; [Bull. civ. IV, n° 21](#) ; [RTD civ. 2009, p. 537](#), obs. P. Jourdain).

Cet élargissement ne signifie évidemment pas que toute faute, fût-elle volontaire ou même pénale, devrait être considérée comme séparable des fonctions ([Cass. 2e civ., 7 oct. 2004](#) : [Bull. civ. II, n° 439](#) ; [D. 2004, p. 2792](#) : administrateurs agissant dans le cadre des statuts. - [Cass. com., 27 sept. 2005, n° 04-11.183](#) : [JurisData n° 2005-030039](#) ; [Resp. civ. et assur. 2005, comm. 354](#) : gérant laissant un associé engager la société pour la construction d'une maison individuelle par l'acceptation d'un simple devis. - [Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, n° 04-14.731](#) : [JurisData n° 2006-034457](#) ; [Bull. civ. III, n° 7](#) ; [D. 2006, p. 231](#), obs. A. Lienhard : défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité ; comp. avec les arrêts précités sur le défaut d'assurance automobile et de RC décennale. - [Cass. com., 20 juin 2006, n° 05-10.052](#) : [JurisData n° 2006-034374](#) ; [Bull. Joly 2007, p. 84](#), note B. Dondero : dirigeant qui s'engage à garantir les dettes d'une société filiale sans révéler la situation économique précaire de sa société).

Il faut, semble-t-il, sinon une véritable intention de causer le dommage, au moins une volonté de commettre une faute ou une infraction pénale intentionnelle. Les arrêts se réfèrent parfois à la " faute intentionnellement commise " ([Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092](#), préc. - [Cass. com., 27 sept. 2005, n° 04-11.183](#), préc.) , à la " faute intentionnelle " ([Cass. com., 20 juin 2006, n° 05-10.052](#), préc. - [Cass. com., 4 juill. 2006, n° 05-13.930](#), préc. - [Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-20.445](#), préc.) ou à la " faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle " ([Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255](#), préc. - [Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26.298](#), préc.). Ainsi, toute faute volontaire délibérément commise, pénale ou non, représenterait la faute séparable des fonctions.

B. Délimitation du domaine par rapport aux autres responsabilités

§ 29 Combinaisons possibles

Il existe plusieurs façons de combiner les domaines respectifs des différentes espèces de responsabilités. On peut schématiquement les regrouper en trois systèmes :

- 1) les domaines propres aux différentes responsabilités peuvent d'abord être exclusifs. Les responsabilités spéciales s'appliqueront alors à une catégorie définie de dommages, à l'exclusion des responsabilités plus générales ;
- 2) à l'inverse, on peut concevoir un système dans lequel chaque type de responsabilité aurait un domaine propre, mais non exclusif susceptible de recoupement avec d'autres. Ainsi, plusieurs textes pourront avoir une vocation concurrente à s'appliquer aux mêmes dommages. Lorsqu'un dommage entre dans un domaine commun à plusieurs responsabilités, la victime pourra non seulement opter pour l'un ou l'autre, mais encore cumuler plusieurs fondements juridiques de sa demande, c'est-à-dire les invoquer simultanément. Et le juge lui-même sera, dans une certaine mesure, libre de choisir la base juridique de sa décision ;
- 3) enfin, on peut envisager une combinaison intermédiaire, selon laquelle plusieurs dispositions pourraient avoir un domaine concurrent, tout en imposant une hiérarchie dans leur application. Certaines responsabilités seront alors subsidiaires par rapport à d'autres. La victime conservera une option et la possibilité de cumuler plusieurs fondements de sa demande, mais le juge sera alors tenu de faire application du texte prioritaire, lorsque ceux qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont tous applicables.

§ 30 Toutes ces combinaisons se rencontrent ou se sont rencontrées dans le droit positif. Nous écartons ici les difficultés spéciales posées par la délimitation du domaine des deux ordres de responsabilité civile, délictuelle (ou quasi délictuelle) et contractuelle (sur cette question, V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 176-10 et 176-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 176-10 et fasc. 176-20](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile,](#)

[fasc. 176-10 et fasc. 176-20](#)). Nous supposons donc que le fait dommageable entre dans le domaine d'application de la responsabilité délictuelle (ou quasi délictuelle). Il convient d'envisager distinctement les rapports de la responsabilité du fait personnel avec les responsabilités du fait d'autrui et du fait des choses.

1° Rapports avec la responsabilité du fait des choses

a) Rapports avec la responsabilité des articles 1242, alinéa 1er, et 1243 du Code civil

1) Domaines propres mais non exclusifs

§ 31 Domaines propres

La responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses ont chacune un domaine propre. Pour l'une, il s'agit du fait de l'homme et, pour l'autre, du fait d'une chose inanimée ([C. civ., art. 1242, al. 1er](#)) ou d'un animal ([C. civ., art. 1243](#)). Lorsque la Cour de cassation procède à cette affirmation, elle entend par là que chaque responsabilité répond, pour sa mise en oeuvre, à des conditions qui lui sont propres et, d'une façon générale, se voit appliquer un régime juridique différent (*V. L. Grynbaum : Rép. civ. Dalloz, V° Responsabilité du fait des choses inanimées, n° 37 s.*).

§ 32 Domaines non exclusifs

Que leurs domaines soient propres, ne signifie nullement qu'ils sont distincts et exclusifs l'un de l'autre. Le fait de l'homme n'exclut pas plus le fait de la chose que le fait d'une chose n'est exclusif du fait d'un homme. Autrement dit, les responsabilités des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) d'une part, et des articles 1242, alinéa 1er, et 1243 d'autre part, ont vocation à s'appliquer concurremment à une même situation dommageable.

À une époque, pourtant, la doctrine, craignant que les développements de la responsabilité de l'article 1242, alinéa 1er, ne conduisissent à l'absorption de la responsabilité du fait personnel, avait recherché des moyens pour cantonner dans des limites précises le jeu de l'article 1242, alinéa 1er. C'est ce que Josserand avait appelé le " travail de refoulement de la responsabilité du fait des choses inanimées " (*DH 1930, p. 5*). Ainsi avait-on entendu limiter le " fait de la chose " à celui qui résultait d'un " vice propre " de la chose, ou encore au " fait autonome " de la chose. De même avait-on voulu limiter l'application de cette responsabilité aux " choses dangereuses ". Mais la Cour de cassation, dans l'arrêt Jand'heur, a rejeté toutes ces distinctions (*Cass. ch. réunies, 13 févr. 1930 : DP 1930, 1, p. 57, rapp. Le Marc'hadour, concl. Mater, note G. Ripert ; S. 1930, 1, p. 121, note P. Esmein*). Et la jurisprudence, par la suite, a attribué à la responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er, un très vaste domaine d'application. Il en résulte, d'une part, que toute chose peut être prise en compte pour l'application de ce texte, et d'autre part, qu'aucune spécificité ne doit être conférée à la notion de " fait de chose " (*V. JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 150-1 et fasc. 150-40 ou JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 150-1 et fasc. 150-40 ou JCI. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 150-1 et fasc. 150-40*).

§ 33 La jurisprudence a donc très nettement repoussé, et de façon quasi unanime, le premier système de délimitation des domaines des responsabilités (domaines exclusifs et séparés, *V. n° 29*).

Seules quelques rares décisions vivement critiquées, ont semblé vouloir distinguer entre le fait de l'homme et le fait de la chose, en écartant l'application des articles 1242, alinéa 1er, ou 1243, dans des hypothèses où une chose était incontestablement intervenue dans la production du dommage, au motif qu'il était imputable à un fait de l'homme (*Cass. 2e civ., 23 avr. 1971 : JCP G 1972, II, 17086, 1re esp., note J. Boré ; D. 1972, p. 613, note R. Rodière ; RTD civ. 1973, p. 353, obs. G. Durry. - Cass. 2e civ., 6 févr. 1974 : D. 1974, p. 723, note C. Larroumet*).

Mais, hormis ces décisions isolées et non représentatives de la jurisprudence dominante, les tribunaux admettent que les responsabilités du fait personnel et du fait des choses ont dans une très large mesure un domaine commun. Il sera généralement aisé, en effet, de trouver qu'une chose est intervenue dans la production du dommage pour déclencher la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses. Et l'on sait que, le plus souvent, le fait de l'homme se cache derrière le fait de la chose.

§ 34 Option

Lorsque le fait dommageable entre dans le domaine d'application des responsabilités du fait personnel et du fait des choses, la victime a la possibilité d'invoquer, à son choix :

- soit les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#), même si le dommage a été causé par une chose (*V. par ex., Cass. 2e civ., 21 nov. 1956 : D. 1957, p. 209, note R. Savatier. - Cass. 2e civ., 21 janv. 1970 : D. 1970, p. 525, note Y. Lambert-Faivre*) ;
- soit l'[article 1242, alinéa 1er, ou l'article 1243 du Code civil](#), même lorsque le dommage est dû en même temps au fait de l'homme fautif ou non (*V. par ex., Cass. 2e civ., 28 mars 1974 : Bull. civ. II, n° 115 ; D. 1974, IR p. 151. - V. aussi Cass. 2e civ., 17 mars 1966 : Bull. civ. II, n° 358*).

§ 35 Cumul

Mais bien entendu, si les articles 1240 et 1241, d'une part, et 1242, alinéa 1er, d'autre part, ont tous vocation à s'appliquer, la victime aura intérêt à les invoquer simultanément. Ce que la jurisprudence l'autorise largement à faire. Le cumul est donc possible (*J. Boré, Le cumul de la responsabilité du fait personnel et de la responsabilité du fait des choses : JCP G 1965, I, 1961*).

Toutefois la victime ne pourrait pas panacher les différents éléments du régime applicable aux différents chefs de responsabilité invoqués.

§ 36 Il ne fait donc aucun doute que les responsabilités du fait personnel et du fait des choses sont susceptibles de s'appliquer dans des domaines concurrents, laissant ainsi à la victime une très grande liberté dans le choix des fondements. Mais cela ne signifie pas que le juge ait la même marge de manoeuvre. Tout dépendra de l'existence ou de l'absence de subsidiarité de l'une des responsabilités par rapport à l'autre.

2) Absence de subsidiarité des responsabilités

§ 37 Une responsabilité est subsidiaire par rapport à une autre lorsqu'elle ne peut être mise en oeuvre qu'en cas d'inapplication des conditions de l'autre. Lorsque le dommage relève du champ d'application des deux responsabilités, le juge n'est plus libre de choisir le fondement de sa décision ; il doit appliquer la responsabilité jugée principale.

§ 38 Absence de subsidiarité de la responsabilité du fait des choses

Pendant un certain temps, la responsabilité du fait des choses était jugée subsidiaire par rapport à celles des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) (Cass. 2e civ., 27 juin 1957 : Bull. civ. II, n° 465 . - Cass. 2e civ., 23 janv. 1959 : Gaz. Pal. Rec. 1959, 1, p. 162 ; S. 1959, p. 101).

Mais par une série d'arrêts de principe, dont l'origine semble remonter à 1963, la Cour de cassation a définitivement renoncé à faire de l'article 1242, alinéa 1er, un texte subsidiaire (V. not. Cass. 2e civ., 24 oct. 1963 : Bull. civ. II, n° 671 . - Cass. 2e civ., 5 mars 1970 : Bull. civ. II, n° 85 . - Cass. 2e civ., 13 févr. 1980 : Bull. civ. II, n° 32 . - Sur cette jurisprudence, V. J. Boré, art. préc. n° 35 : JCP G 1965, I, 1961).

De l'absence de subsidiarité de l' article 123-42, alinéa 1er, du Code civil , il résulte que les deux responsabilités sont désormais sur le même plan. Elles constituent deux principes généraux de responsabilité civile ayant une vocation concurrente à s'appliquer à des mêmes dommages. Par là se trouve consacré le deuxième système de délimitation des domaines d'application (domaines concurrents, V. [n° 29](#)).

§ 39 La conséquence pratique essentielle de cette position jurisprudentielle est une grande liberté du juge dans le choix du fondement juridique de sa décision.

Lorsque la victime a invoqué cumulativement les articles 1240 et 1241, d'une part, et 1242, alinéa 1er, ou 1243, d'autre part, et que ces deux fondements permettent d'accueillir la demande, le juge pourra librement fonder sa condamnation sur l'un ou l'autre de ces textes (sur cette jurisprudence très fournie, V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 150-1 ou JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 150-1 ou JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 150-1).

Si la demande ne peut être accueillie qu'au regard de l'un des deux textes, le juge ne pourra la rejeter en se fondant sur l'autre. Il doit nécessairement examiner la demande au regard de chacun des fondements juridiques invoqués à son appui, et y faire droit si un seulement de ceux-ci permet de fonder une condamnation. À défaut, le juge pourrait se voir reprocher par la cour régulatrice un refus d'application de la loi.

§ 40 Ces solutions sont parfaitement justifiées et n'engendrent pas de difficultés lorsque l'application des différents textes, à supposer leurs conditions satisfaites, aboutit aux mêmes résultats. Or tel n'est pas le cas lorsque le régime de l'exonération diffère, notamment lorsque le comportement de la victime engendre des conséquences différentes selon le fondement de la responsabilité envisagé. Ce fut jadis le cas.

Avant l' arrêt Desmares du 21 juillet 1982 (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982 : JCP G 1982, II, 19881 , note F. Chabas ; D. 1982, p. 449, concl. Charbonnier, obs. C. Larroumet ; Gaz. Pal. Rec. 1982, 2, p. 391, concl. Charbonnier ; RTD civ. 1982, p. 606 , obs. G. Durry ; Defrénois 1982, art. 32973, p. 1689 , obs. J.-L. Aubert), le fait non fautif de la victime n'entraînait, selon la jurisprudence de la deuxième chambre civile, une exonération partielle de responsabilité que si le défendeur était responsable sur la base de l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#) (sur cette jurisprudence aujourd'hui périmée, V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 162](#) ou JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 162 ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 162](#)). Il ne faisait guère de doute que si la victime non fautive invoquait l'[article 1240 du Code civil](#) en même temps que l'[article 1242, alinéa 1er, du Code civil](#), le juge ne pouvait procéder à un partage de responsabilité au titre de la participation causale de la victime au dommage en fondant sa condamnation sur l'article 1242, sans rechercher si l'article 1240, qui eût permis de lui allouer une indemnité totale, était applicable. Car, s'il l'était (si une faute du défendeur était établie), il devait être appliqué. La raison n'est pas à chercher dans une subsidiarité de l'article 1242, alinéa 1er, par rapport à l'article 1240. Elle réside simplement dans le fait que le juge doit appliquer le texte qui donne entière satisfaction à la victime lorsque l'autre ne la lui donne qu'en partie.

§ 41 Absence de subsidiarité de la responsabilité du fait personnel

Pendant longtemps, la question d'une éventuelle subsidiarité de la responsabilité des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) ne se posait pas.

Mais avec l' arrêt Desmares (préc. n° 40), on se demanda si la responsabilité du fait personnel n'était pas devenue subsidiaire par rapport à celle des articles 1242, alinéa 1er, et 1243.

En effet, lorsque la responsabilité du défendeur était fondée sur l'article 1242, alinéa 1er, ou sur l'[article 1243 du Code civil](#), la faute de la victime ne pouvait plus entraîner d'exonération partielle si elle n'était pas constitutive d'un cas de force majeure. En revanche, un partage de responsabilité demeurerait possible en raison de la faute, même prévisible et évitable de la victime, lorsque la responsabilité du défendeur était fondée sur l'article 1240 ou 1241.

Ainsi, en fait, les victimes avaient plus que jamais intérêt à invoquer, à chaque fois que cela leur était possible, les dispositions des [articles 1242, alinéa 1er, ou 1243 du Code civil](#).

Mais surtout en droit, le fondement juridique de la condamnation n'était plus indifférent et la Cour de cassation estima que, lorsque la victime n'invoque que les articles 1242, alinéa 1er, ou 1243, le juge ne pouvait appliquer l'article 1240 afin de procéder à un partage de responsabilité en raison de la faute de la victime relevée d'office (Cass. 2e civ., 27 oct. 1982 : JCP G 1984, II, 20152 , note P. Jourdain ; D. 1984, p. 292, note R. Martin ; RTD civ. 1983, p. 378 , obs. J. Normand et 1984, p. 318, obs. G. Durry : la décision était fondée sur le principe de l'intangibilité de l'objet des prétentions, ce qui était extrêmement critiquable).

De même, lorsque la demande est fondée à la fois sur les articles 1382 et 1383 et sur les articles 1384, alinéa 1er, ou 1385, le juge ne peut, en se référant à l'article 1240, procéder à un partage de responsabilité sans avoir recherché si l'article 1242, alinéa 1er, ne serait pas applicable.

§ 42 Il résultait de cette jurisprudence que, lorsque les articles 1240 et 1241 et les articles 1242, alinéa 1er, ou 1243, étaient applicables à l'espèce et simultanément invoqués, le juge avait l'obligation de faire prévaloir l'article 1242, alinéa 1er (et à plus forte raison s'il était seul invoqué). Il perdait alors sa liberté de choix, mais il n'en résultait pas pour autant que la responsabilité du fait personnel fût subsidiaire. L'obligation d'appliquer le texte le plus favorable à la victime se justifiait simplement par la nécessité de lui attribuer le plein de sa demande lorsque l'une des dispositions invoquées à son appui le permettait.

§ 43 Aujourd'hui, la question est devenue caduque puisque la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence Desmares par un arrêt du 6 avril 1987 ([JCP G 1987, II, 20828](#), note F. Chabas ; D. 1988, p. 32, note C. Mouly). La faute de la victime exonère à nouveau le défendeur dans les mêmes conditions, que sa responsabilité soit fondée sur les [articles 1240 ou 1242, alinéa 1er, du Code civil](#), et le texte invoqué est donc à cet égard indifférent.

Le juge recouvre donc la faculté d'appliquer le texte de son choix sans être tenu d'examiner la demande d'abord sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er. Pratiquement, c'est l'article 1242, alinéa 1er, qui se révélera souvent le plus avantageux pour la victime compte tenu de ses conditions d'application plus souples. Mais, pas plus que sous l'empire de la jurisprudence Desmares - et moins encore - il n'en résulte une subsidiarité de la responsabilité du fait personnel.

b) Rapports avec les autres responsabilités du fait des choses

§ 44 Communication d'incendie

Il faut mettre à part la responsabilité encourue par le fait d'une chose incendiée prévue par l'[article 1242, alinéa 2, du Code civil](#). Bien qu'il s'agisse toujours d'une responsabilité engagée par le fait d'une chose, elle connaît un régime dérogatoire à celui de l'article 1384, alinéa 1er, qui la soumet aux mêmes conditions et effets que pour la mise en oeuvre de la responsabilité des articles 1240 et 1241. La victime devra, en particulier, établir une faute personnelle du responsable. Ainsi n'y a-t-il aucun intérêt à la distinguer de la responsabilité du fait personnel de droit commun (V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 124](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 124](#)).

§ 45 Bâtiments

La responsabilité du fait des bâtiments prévue par l'[article 1244 du Code civil](#) masque souvent une responsabilité du fait personnel. Il en sera spécialement ainsi lorsque le dommage est imputable à un défaut d'entretien, car c'est un fait (fautif) de l'homme qui est à l'origine du dommage (sans d'ailleurs qu'il s'agisse nécessairement du propriétaire désigné responsable). Les responsabilités du fait personnel et du fait des bâtiments auront donc pour partie un domaine commun.

Cependant, la victime bénéficie d'un régime plus favorable de mise en oeuvre de la responsabilité de l'[article 1244 du Code civil](#) puisqu'elle n'a pas à établir une faute (V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 152](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 152](#) ou [JCI. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 152](#)). Elle aura donc intérêt à invoquer cette disposition à chaque fois que ses conditions d'application se trouveront réunies.

Le cumul avec les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) est très largement admis, ainsi que l'option ouverte à la victime (V. par ex., Cass. 3e civ., 4 févr. 1976 : *Bull. civ. III*, n° 51 ; D. 1976, *somm.* p. 39).

Quant au juge il sera libre d'appliquer l'une ou l'autre des dispositions pour fonder sa décision si elles ont été simultanément invoquées et sont toutes applicables. Il n'y a pas lieu ici de l'obliger à statuer en application de l'une par préférence à l'autre, puisqu'elles aboutissent à un résultat identique.

C'est donc, en définitive, la deuxième des trois combinaisons possibles des différentes espèces de responsabilités qui est ici consacrée (domaines concurrents et absence de subsidiarité. - V. [n° 29](#)).

§ 46 Régimes spéciaux

Un certain nombre de textes mettent à la charge de l'exploitant ou du propriétaire de choses dangereuses une responsabilité spéciale étroitement réglementée. Il n'est pas permis, dans ce cas, de chercher à appliquer les dispositions générales du droit commun : *specialia generalibus derogant*. Et cela vaut aussi bien pour la responsabilité du fait des choses de l'[article 1384, alinéa 1er du Code civil](#), que pour les autres régimes de responsabilité civile. Ces responsabilités spéciales du fait de certaines choses ont un domaine exclusif.

L'exclusion des responsabilités de droit commun est parfois implicite, parfois explicite.

Elle est implicite dans les hypothèses suivantes :

- dommages causés au sol par l'évolution d'un aéronef : [articles L. 141-1 à L. 141-3 du Code de l'aviation civile](#) ;
- dommages causés à des tiers par l'exploitation d'un téléphérique : loi du 8 juillet 1941 (*JO 27 août 1941*) ;
- dommages causés par l'énergie nucléaire : convention de Paris du 29 juillet 1960 et loi n° 68-953 du 30 octobre 1968 ;
- dommages dus à la pollution des mers par les hydrocarbures : convention internationale de Bruxelles du 23 novembre 1969, modifiée par le Protocole de Londres du 27 novembre 1992 (dite *Convention Civil Liability Convention* ou *CLC*).

L'exclusion de l'application des responsabilités de principe peut aussi être expresse. Il en est ainsi dans le domaine des transports où des lois et conventions internationales sont venues réglementer la responsabilité du transporteur, qu'il s'agisse de transport terrestre, maritime ou fluvial. Il existe également des textes qui aménagent les régimes de responsabilité civile en cas d'abordage maritime et fluvial et s'appliquent de façon exclusive (sur tous ces sujets, V. les fascicules [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 460-10](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 460-10](#), [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 465-20, 470-10 à 470-40](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 470-10 à 470-40](#) relatifs au transport aérien, au transport maritime et au transport terrestre).

Enfin, la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles exclut expressément l'application du droit commun de la responsabilité, ainsi qu'il résulte de l'[article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale](#). On remarquera qu'il en va différemment lorsque s'appliquent d'autres régimes spéciaux d'indemnisation indépendants de la responsabilité civile (indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de sida, victimes de l'amiante, indemnisation des victimes d'accidents médicaux...), qui laissent place à l'application du droit commun et notamment aux [articles 1240 et 1341 du Code civil](#).

§ 47 Accidents de la circulation

La loi du 5 juillet 1985 ayant institué un régime propre aux accidents de la circulation, la question du fondement du droit à indemnisation qu'elle mettait en oeuvre fut, au lendemain de son adoption, ardemment débattue. Or c'était le caractère à la fois autonome et exclusif du système légal qui était en cause dans ce débat.

Tandis que, pour certains, le législateur aurait seulement réglementé, dans les articles 1er à 6, les causes d'exonération de responsabilité dans le domaine des accidents de la circulation, renvoyant pour le reste au droit commun de la responsabilité sur lequel la loi s'articulerait (V. spéc., *F. Chabas, Le droit des accidents*

de la circulation : *Gaz. Pal. 2e éd.*, 1988, n° 146 s.), pour d'autres, la loi aurait créé un système d'indemnisation en marge du droit commun de la responsabilité civile et largement autonome dans sa mise en oeuvre (V. spéc., H. Groutel, *Le fondement de la réparation institué par la loi du 5 juillet 1985* : [JCP G 1986. I. 3244](#)). Selon cette seconde conception, la loi serait non seulement autonome, mais encore d'application exclusive dans le domaine qui lui est propre.

Or c'est cette dernière analyse qui a été retenue par la Cour de cassation. La Haute Juridiction a en effet décidé que " l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des [articles 1382 et suivants du Code civil](#) " (Cass. 2e civ., 4 mai 1987 : *Bull. civ. II*, n° 187 ; *Gaz. Pal. Rec.* 1987, 2, p. 428, note F. Chabas. - Cass. crim., 7 oct. 1992 : *Bull. crim.* n° 307. - V. aussi Cass. 2e civ., 21 juill. 1992 : *Bull. civ. II*, n° 219. - Cass. 2e civ., 29 janv. 1997 : *Bull. civ. II*, n° 23 ; *Resp. civ. et assur.* 1997, comm. 161, note H. Groutel. - [Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-10.155 : JurisData n° 2008-046150 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 50](#). - [Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10.074 : JurisData n° 2009-046449 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 71](#), obs. A. Vignon-Barrault. - [Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19.738 : JurisData n° 2018-012249](#) ; D. 2019, p. 1202, obs. M. Bacache ; [Resp. civ. et assur. 2018, comm. 267](#), obs. H. Groutel ; *RTD civ.* 2018, p. 928, obs. P. Jourdain). En même temps que l'autonomie du droit à indemnisation, c'est donc le caractère exclusif de la loi qui est clairement affirmé (M.-P. Camproux, *La loi du 5 juillet 1985 et son caractère exclusif* : D. 1994, *chron.* p. 109. - H. Gougel, *L'exclusivité de la loi du 5 juillet 1985, entre haut et bas* : [Resp. civ. et assur. 2009, étude 11](#)).

On observera toutefois que cette exclusivité de la loi n'est que relative ; elle ne se traduit pas par une canalisation de la responsabilité sur la tête des personnes qu'elle désigne comme débiteurs d'indemnisation (les conducteur et gardien du véhicule impliqué). Ainsi les victimes conservent la possibilité d'engager la responsabilité d'autres personnes (piétons, cyclistes, passagers...). qui seraient à l'origine d'un accident, en se fondant sur le droit commun (Cass. 2e civ., 28 janv. 1987 : *Bull. civ. II*, n° 26. - Cass. 2e civ., 4 nov. 1987 : *Bull. civ. II*, n° 216. - Cass. 2e civ., 18 oct. 1989 : *Bull. civ. II*, n° 180. - Cass. 2e civ., 27 févr. 1991 : *Bull. civ. II*, n° 62 ; D. 1991, *somm.* p. 325, obs. J.-L. Aubert. - Cass. 2e civ., 5 févr. 1992 : *Bull. civ. II*, n° 42 ; D. 1993, p. 396, note Y. Dagorne-Labbé et *somm.* p. 402, obs. J.-L. Aubert. - Cass. 2e civ., 4 mars 1992 : [JCP G 1992. II. 21941](#), note N. Dejean de la Bâtie ; D. 1993, p. 396, note Y. Dagorne-Labbé ; *Resp. civ. et assur.* 1992, *comm.* 225 ; *Gaz. Pal. Rec.* 1993, 1, p. 204, note F. Chabas. - Cass. 2e civ., 17 févr. 1993 : *Bull. civ. II*, n° 64 ; *Resp. civ. et assur.* 1993, *comm.* 163 ; *RTD civ.* 1993, p. 597, obs. P. Jourdain. - Cass. 2e civ., 19 janv. 1994 : *Bull. civ. II*, n° 28 ; D. 1994, p. 574, note C. Lapoyade-Deschamps. - Cass. 2e civ., 2 avr. 1997 : [JCP G 1997. IV. 1159](#). - V. aussi, pour la responsabilité de l'État à raison de la faute de surveillance d'une institutrice, Cass. 2e civ., 14 déc. 1987 : *Bull. civ. II*, n° 266 ; D. 1988, *IR* p. 14). La victime pourrait d'ailleurs, le cas échéant, actionner, en même temps, un conducteur ou gardien de véhicule sur le fondement de la loi et un tiers responsable de l'accident sur le fondement du droit commun.

De même lorsque manque une condition d'application de la loi, la victime d'un accident de la circulation retrouve la faculté de se prévaloir du droit commun.

2° Rapports avec la responsabilité du fait d'autrui

§ 48 L'[article 1384 du Code civil](#) prévoit plusieurs hypothèses de responsabilité du fait d'autrui qui pourront se combiner avec la mise en oeuvre d'une responsabilité du fait personnel. Il faut entendre par là que le responsable du fait d'autrui (père et mère, commettant, artisan, instituteur et autres responsables sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, pourrait voir sa responsabilité engagée non seulement à ce titre, c'est-à-dire comme répondant du fait d'un tiers sur la base de l'article 1242, mais encore en raison de son fait personnel par application des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#). Cela n'empêchera nullement d'ailleurs de retenir également la responsabilité personnelle de l'auteur direct du dommage (en font partie : mineur, préposé, apprenti, élève...) (V. [JCL. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 140](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 140](#) ou [JCI. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 140](#)).

§ 49 Il n'existait jusqu'à une époque récente, qu'un seul véritable cas de responsabilité du fait d'autrui au sens où la responsabilité est subordonnée à celle d'un primo responsable - autrui - et est engagée indépendamment de toute référence au comportement du responsable. Il s'agit de la responsabilité des commettants pour les faits de leurs préposés ([C. civ., art. 1242, al. 5](#)). Aujourd'hui, il faut y ajouter la responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, instituée par l'arrêt *Blicke*, qui est une responsabilité de plein droit (Cass. crim., 26 mars 1997 : [JCP G 1997. II. 22868](#), *concl.* F. Desportes) dans laquelle le comportement du responsable est totalement indifférent, et il semble que, désormais, la responsabilité des père et mère entre également dans cette catégorie depuis que l'arrêt *Bertrand* en a fait une responsabilité de plein droit (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997 : D. 1997, p. 265, note P. Jourdain ; [JCP G 1997. II. 22848](#), *concl.* R. Kessous) et que la Cour de cassation se contente du simple fait causal du mineur pour engager ses parents ([Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287 : JurisData n° 2001-009377](#) ; *Bull. civ. II*, n° 96 ; D. 2001, p. 2851, *rapp.* P. Guerder, note O. Tournafond ; D. 2002, p. 1315 ; obs. D. Mazeaud ; *RTD civ.* 2001, p. 601, obs. P. Jourdain. - [Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787 : JurisData n° 2002-016997](#) ; *Bull. civ. ass. plén.* n° 4, p. 7 ; D. 2003, p. 231, *somm.* P. Jourdain ; *Gaz. Pal.* 7-8 mars 2003, p. 52, note F. Chabas). Pour toutes ces responsabilités, le fait générateur est celui de l'auteur du dommage et non celui du responsable.

En revanche la responsabilité des instituteurs implique une faute du responsable qui doit être prouvée ([C. civ., art. 1242, al. 8](#)), ce qui l'assimile à une responsabilité personnelle.

§ 50 Instituteurs

Depuis la réforme opérée par la loi du 5 avril 1937 ajoutant un 8e alinéa à l'[article 1242 du Code civil](#), la responsabilité des instituteurs pour les dommages causés ou subis par les élèves qui sont sous leur surveillance ne peut être engagée que si leur faute est prouvée. Plus que toute autre, cette responsabilité est donc une véritable responsabilité du fait personnel dont le régime se confond avec celle des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#). Il paraît donc sans intérêt de s'interroger sur les domaines respectifs de ces deux responsabilités.

Cependant, lorsque l'instituteur est membre de l'enseignement public, l'État sera obligatoirement substitué à son agent en vertu de l'[article L. 911-4 du Code de l'éducation](#). La victime mais aussi et surtout l'instituteur auront intérêt à voir le juge appliquer l'[article 1242, alinéa 8, du Code civil](#). Le régime de responsabilité applicable aux instituteurs publics est même exclusif du droit commun dans la mesure où la substitution de l'État s'impose au juge comme aux parties (V. [JCL. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 125](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 125](#)).

§ 51 Parents, commettants, artisans et responsables du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er

Les responsabilités du fait d'autrui autres que celles des instituteurs offrent toutes à la victime certains avantages, et spécialement celui de la dispenser de prouver la faute personnelle du responsable.

Pourtant, lorsqu'une condition d'application fait défaut, la victime cherchera à engager la responsabilité du répondant sur le fondement des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#). Une telle possibilité est admise sans discussion, aussi bien pour la responsabilité des parents et des artisans que pour celle des commettants. La victime pourra donc solliciter cumulativement l'application des responsabilités du fait personnel et du fait d'autrui ou bien opter pour l'une ou pour l'autre. Quant au juge, il pourra choisir librement le fondement juridique de la condamnation dès lors que les deux chefs de la responsabilité - du fait personnel et du fait d'autrui - sont invoqués et applicables.

Telles sont les solutions communément admises. Elles consacrent ici encore le deuxième système de délimitation des domaines des différentes responsabilités civiles (domaines concurrents et absence de subsidiarité. - V. [n° 29](#)).

§ 52 Pourtant un arrêt isolé de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 10 févr. 1971 : *Bull. civ. II*, n° 49 ; D. 1971, *somm. p.* 199) a paru adopter une attitude différente. Dans une espèce où les conditions d'application de la responsabilité des père et mère fondée sur l'[article 1384, alinéa 4, du Code civil](#), se trouvaient réunies, mais où l'action civile de la victime était prescrite en application du principe de solidarité des prescriptions civile et pénale, la Cour suprême a approuvé une cour d'appel d'avoir rejeté la demande de la victime fondée sur l'article 1382.

Cet arrêt a été jugé " totalement injustifié " (G. Viney, *préc. n° 27, spéc. 1re éd., n° 891, note 139*). Il semble faire de la responsabilité du fait personnel une responsabilité subsidiaire par rapport à la responsabilité du fait d'autrui et considérer que l'article 1382 ne pourrait être appliqué que si l'article 1384, alinéa 1er, est inapplicable.

Or cette prééminence de la responsabilité pour autrui ne paraît pas opportune. Elle semble même contraire à l'esprit de la loi qui a voulu faciliter, par l'application de l'[article 1242 du Code civil](#), la tâche de la victime. On comprend donc mal que son inapplication empêche celle-ci de se prévaloir de la responsabilité de principe de l'article 1240. En outre, le refus d'appliquer ce dernier texte aboutit à ce double et critiquable résultat de priver la victime de la réparation à laquelle elle a droit et encore de soustraire les parents aux conséquences de leur faute.

L'arrêt du 10 février 1971 apparaît donc à l'analyse très critiquable et sa solution, outre qu'elle est aujourd'hui caduque depuis la désolidarisation des prescriptions civile et pénale ([CPP, art. 10](#)), n'a d'ailleurs jamais été confirmée. Elle n'est pas représentative du droit positif et semble en contradiction avec l'option qui est incontestablement reconnue à la victime entre responsabilité du fait d'autrui et responsabilité du fait personnel.

II. Régime juridique

§ 53 Particularités de la responsabilité du fait personnel

La responsabilité du fait personnel constituant le droit commun de la responsabilité civile, la plupart des traits caractéristiques de son régime juridique ne présentent aucune spécificité. L'analyse de la règle de principe formulée par les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) le confirme.

Ainsi, deux des trois conditions d'existence du droit à réparation se retrouvent à l'identique dans les autres types de responsabilité. Il s'agit du préjudice et du lien de causalité. Tout au plus, indiquera-t-on, qu'en ce qui concerne le lien de causalité, les tribunaux appliquent, en principe, le système de l'équivalence des conditions, alors que, dans d'autres cas, et spécialement en matière de responsabilité du fait des choses, ils se réfèrent plutôt au système de la causalité adéquate. Ce n'est que dans des situations particulières que, statuant sur la base des articles 1240 et 1241, ils abandonnent parfois le principe selon lequel tout fait de l'homme, condition nécessaire du dommage, est considéré comme causal (V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 160](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 160](#) ou [JCI. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 160](#)).

La seule véritable spécificité de la responsabilité du fait personnel, en ce qui concerne les conditions d'application, apparaît dans le fait générateur, puisqu'il doit s'agir d'un fait personnel du responsable qui, en outre, doit avoir un caractère fautif. Il conviendra donc de s'y arrêter (**A**).

Les règles relatives aux effets de la responsabilité ne présentent pas non plus de particularités notables lorsque celle-ci est retenue sur le fondement des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#). Elles sont généralement les mêmes pour toutes les responsabilités civiles extracontractuelles, qu'il s'agisse de régler la mise en oeuvre du droit à la réparation, les procédés de réparation ou l'évaluation du préjudice.

Il en est souvent de même des règles de procédure. Toutefois, certaines d'entre elles, présentant des caractéristiques propres à la responsabilité du fait personnel, seront signalées (**B**).

A. Conditions relatives au fait générateur

§ 54 L'[article 1240 du Code civil](#) pose expressément le principe de l'exigence d'une faute commise par le responsable auteur du dommage, et l'article 1241 précise qu'il peut s'agir d'une simple négligence ou imprudence (**1°**). L'on en déduit que si une faute est nécessaire en principe pour engager la responsabilité du fait personnel, une faute simple doit suffire (**2°**).

Le défendeur dispose cependant de divers moyens pour s'exonérer, totalement ou partiellement, de sa responsabilité (**3°**).

1° Nécessité d'une faute

a) Principe

§ 55 En principe, une faute doit être prouvée à l'encontre du responsable pour que celui-ci puisse être condamné en raison de son fait personnel : " il n'y a pas de responsabilité du fait personnel sans faute ".

La faute consiste en la violation d'un devoir ou d'une " obligation préexistante ", selon la célèbre définition de Planiol (*M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. II : LGDJ, 11e éd., 1928, n° 863*). Il peut s'agir d'une norme générale et abstraite imposant en toutes circonstances de se conduire loyalement et avec prudence et diligence ; c'est le demandeur (la victime) qui supportera la charge de la preuve de la faute. Mais le devoir extracontractuel peut aussi être déterminé ou explicité par une disposition écrite (V. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *Les conditions de la responsabilité, préc. n° 10, spéc. 4e éd., n° 446 s.*) ; la faute sera alors

présumée à partir de la preuve de la transgression du devoir (V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 120-10 et fasc. 120-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 120-10 et fasc. 120-20](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 120-10 et fasc. 120-20](#)).

La faute s'apprécie normalement *in abstracto*, par référence à l'attitude qu'aurait eue, à la place de l'agent, le " bon père de famille ". L'on ne s'abstrait toutefois que des circonstances internes d'ordres psychologique et intellectuel (V. *M. Dejean de la Bâtie*, *Appréciation " in abstracto " et appréciation " in concreto " en droit civil français* : LGDJ, 1965. - G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *préc.*, spéc. n° 464 et s. - *Rapp. H. et L. Mazeaud et A. Tunc*, *préc.* n° 2, spéc. t. I, n° 423 s.).

Enfin, aujourd'hui la faute n'a plus à être moralement imputable à son auteur pour générer une responsabilité civile du fait personnel (V. [n° 7](#) et [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 120-10 et fasc. 120-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 120-10 et fasc. 120-20](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 120-10 et fasc. 120-20](#)). L'aliéné comme l'*infans* devront donc en supporter les conséquences civiles (V. [n° 7](#)).

Sur la notion de faute, V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 120-10](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 120-10](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 120-10](#). Pour des applications de la faute, V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 130-10 et fasc. 130-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 130-10 et fasc. 130-20](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 130-10 et fasc. 130-20](#).

b) Exceptions

§ 56 Il existe quelques cas où la responsabilité du fait personnel peut être engagée en l'absence de faute. Un texte est en principe nécessaire pour déroger à la règle de l'exigence de la faute formulée par les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#). Mais la plupart du temps, lorsqu'un texte spécial édicte une responsabilité sans faute, il s'agira d'une responsabilité du fait des choses (téléphériques, aéronefs, énergie nucléaire... V. [n° 46](#)). Les cas légaux de responsabilité du fait personnel sans faute sont donc très rares. Toutefois, la jurisprudence en a ajouté un, de portée plus générale : la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.

§ 57 Dérogations légales

On ne dénombre que quelques dérogations légales à la nécessité de la faute. Ce sont :

- 1) la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans la mesure où le dommage est dû au fait personnel de l'employeur (hypothèse d'ailleurs assez rare) ;
- 2) l'[article L. 155-3 du Code minier](#) énonce que "L'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité." Ce texte, initié par une loi du 15 juillet 1994, prolonge une jurisprudence ancienne qui, appliquant une loi du 21 avril 1810, obligeait le concessionnaire d'une mine à réparer les dommages causés à la surface (*Cass. ch. réunies*, 23 juill. 1862 : *DP* 1862, 1, p. 257. - *Cass. civ.*, 9 janv. 1923 : *Gaz. Pal. Rec.* 1923, 1, p. 376) ;
- 3) la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, qui a créé un droit à indemnisation autonome (V. [n° 47](#)) naissant indépendamment de toute faute prouvée contre les débiteurs d'indemnisation, et notamment contre le conducteur du véhicule.

Enfin, on observera que, désormais, la responsabilité des père et mère, et certainement aussi celle des artisans, sont engagées " de plein droit " du fait du mineur ou de l'apprenti (*Cass. 2e civ.*, 19 févr. 1997, *Bertrand* : *D.* 1997, p. 265, note P. Jourdain ; [JCP G 1997, II, 22848](#), concl. R. Kessous). Sans doute s'agit-il de responsabilités du fait d'autrui ; mais, à la différence de la responsabilité des commettants, elles ne sont plus subordonnées à la responsabilité de l'auteur du dommage et sont directement imputées aux parents ou artisans ([Cass. 2e civ., 10 mai 2001, *n° 99-11.287*. - *Cass. ass. plén.*, 13 déc. 2002, *n° 00-13.787*, *préc.* *n° 49*\). Elles sont ainsi devenues des responsabilités personnelles sans faute.](#)

§ 58 Troubles du voisinage

La question du fondement de la responsabilité encourue entre voisins en cas de dommage excédant la limite des inconvénients normaux du voisinage, a soulevé de grandes controverses et a stimulé l'imagination des juristes (V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 265-10 et fasc. 265-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 265-10 et fasc. 265-20](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 265-10 et fasc. 265-20](#)).

La doctrine se divise schématiquement en deux camps, selon que les auteurs restent fidèles au fondement de cette responsabilité sur la faute (V. not., H. et L. Mazeaud, *Leçons de droit civil*, t. II, 2e vol., 7e éd., n° 1341. - J.-B. Blaise, *Responsabilité et obligations coutumières dans les rapports de voisinage* : *RTD civ.* 1965, p. 261. - *Rapp. F. Caballero*, *Essai sur la notion juridique de nuisance* : LGDJ, 1981), ou au contraire admettent qu'il y a là un cas exceptionnel de responsabilité objective (par ex., L. Jossierand, *De l'esprit des droits et de leur relativité* : Dalloz, 2e éd., 1939. - H. et L. Mazeaud et A. Tunc, *préc.* n° 2, spéc. t. I, n° 621-2. - N. Dejean de la Bâtie, *Droit civil français, Responsabilité délictuelle*, t. VI : Librairies techniques, 8e éd., 1989, n° 51. - G. Marty et P. Raynaud, *Droit civil, Les obligations*, t. II : Sirey, 1962, n° 530. - Y. Chartier, *La réparation du préjudice* : Dalloz, 1983, n° 98. - F. Terré et Ph. Simler, *Droit civil, Les biens* : Dalloz, 10e éd., 2018, n° 314. - Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, *Droit civil, Les obligations* : Defrénois, 10e éd., 2018, n° 123. - J. Flour et J.-L. Aubert, *préc.* n° 10, spéc. n° 127. - B. Starck, H. Roland et L. Boyer, *préc.* n° 10, spéc. n° 365. - A. Bénabent, *Droit civil, Les obligations* : Montchrestien, 17e éd., 2018, n° 621. - Ph. Le Tourneau [dir.], *Droit de la responsabilité et des contrats*, *préc.* n° 10, spéc. n° 224.05. - G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *Les régimes spéciaux et l'assurance de responsabilité* : LGDJ, n° 180. - Ph. Brun, *préc.* n° 10, spéc. n° 521 s. - M. Fabre-Magnan, *Droit des obligations, Responsabilité civil et quasi-contracts* : PUF, 4e éd., n° 283. - M. Bacache-Gibeili, *Droit civil, Les obligations, La responsabilité civile extracontractuelle* : Economica, 3e éd., 2016, n° 666).

Mais la jurisprudence paraît bien aujourd'hui avoir tranché la controverse. De très nombreux arrêts retiennent en effet la responsabilité de voisins sans que soit relevée l'existence d'une faute et au seul motif que le dommage créait un trouble anormal du voisinage (V. par ex., *Cass. 2e civ.*, 3 déc. 1964 : *D.* 1965, p. 321, note P. Esmein. - *Cass. 2e civ.*, 16 janv. 1968 : *Gaz. Pal. Rec.* 1968, 1, p. 163. - *Cass. 2e civ.*, 3 janv. 1969 : *JCP G* 1969, II, 15920, note Mourgeon. - *Cass. 3e civ.*, 4 févr. 1971 [2 arrêts] : *JCP G* 1971, II, 16781, note R. Lindon. - *Cass. 3e civ.*, 3 nov. 1977 : *D.* 1978, p. 434, note F. Caballero. - *Cass. 2e civ.*, 2 déc. 1982 : *Bull. civ. II*, n° 160 ; *D.* 1983, IR p. 371, obs. A. Robert. - *Cass. 2e civ.*, 30 nov. 1983 : *Gaz. Pal. Rec.* 1984, 1, pan., jur., p. 124). Surtout, la Cour de cassation admet formellement que l'auteur du dommage soit condamné à le réparer " indépendamment de toute faute mise à sa charge " ou encore déclare que la victime " n'a pas à caractériser la faute " (*Cass. 1re civ.*, 23 mars 1982 : *Bull. civ. I*, n° 120 ; *D.* 1983, IR p. 18, obs. A. Robert. - *Cass. 2e civ.*, 19 nov. 1986 : *Bull. civ. II*, n°

172 . - Cass. 3e civ., 13 mai 1987 : JCP G 1987, IV, p. 244 . - Cass. 3e civ., 12 févr. 1992 : Bull. civ. III, n° 44 ; Resp. civ. et assur. 1992, comm. 179). Elle a même jugé que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ([Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n° 03-19.759](#) : [JurisData n° 2005-030197](#) ; RD imm. 2005, p. 459 , obs. Ph. Malinvaud, pour des vues régulières sur le fonds voisin. - [Cass. 3e civ., 7 févr. 2007, n° 05-21.405](#) : [JurisData n° 2007-037289](#) ; [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 160](#)).

Cass. 1re civ., 23 mars 1982 , préc.

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Laos-immobilier partiellement responsable des dégâts causés à l'immeuble voisin, alors que, d'une part, le maître de l'ouvrage, non professionnel, ne pouvant se voir imputer à faute une négligence, la cour d'appel n'aurait pas, sur ce point, suffisamment motivé sa décision et alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant la norme AFNOR P 03 001 applicable au chantier et qui exonère le maître de l'ouvrage des dommages causés à des tiers ;

Mais attendu que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énoncent que la construction entreprise qui a entraîné l'effondrement partiel de l'immeuble mitoyen, a été à l'origine d'un trouble anormal de voisinage dont la société Laos-immobilier doit réparation, indépendamment de toute faute établie à son encontre ; que la condamnation de cette société se trouve ainsi légalement justifiée ; que le second moyen n'est donc pas mieux fondé que le premier ;

Par ces motifs : Rejette

Désormais, la responsabilité est subordonnée à la seule constatation d'un préjudice excessif ou d'un trouble anormal (V. se bornant à cette seule constatation, Cass. 2e civ., 2 mars 1994 : Bull. civ. II, n° 85 . - Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 101 . - [Cass. 2e civ., 31 mai 2000, n° 98-17.532](#) : [JurisData n° 2000-002299](#) ; Bull. civ. II, n° 94 ; [Resp. civ. et assur. 2000, comm. 262](#) ; Defrénois, 2001, p. 627 , note F. Archer ; RD imm. 2000, p. 527 , obs. M. B. - [Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n° 99-18.720](#) : [JurisData n° 2003-018248](#) ; Bull. civ. I, n° 77 ; RTD civ. 2003, p. 513 , obs. P. Jourdain. - [Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-23.049](#) : [JurisData n° 2014-023380](#) ; [Resp. civ. et assur. 2014, comm. 374](#). - [Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-17.413](#) : [JurisData n° 2016-007524](#) ; [Resp. civ. et assur. 2016, comm. 225](#). - [Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.333](#) : [JurisData n° 2018-019619](#)).

Enfin, depuis quelques années, la Haute Juridiction substitue au visa de l'ancien article 1382, qu'elle utilisait autrefois faute de mieux, le principe selon lequel " nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage " (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986 : Bull. civ. II, n° 172 . - Cass. 3e civ., 24 oct. 1990 : Bull. civ. III, n° 205 . - Cass. 2e civ., 19 févr. 1992 : Bull. civ. II, n° 60 ; Resp. civ. et assur. 1992, comm. 178 . - Cass. 2e civ., 28 juin 1995 : Bull. civ. II, n° 222 ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 327 ; RD imm. 1996, p. 175 , obs. J.-L. Bergel ; D. 1996, somm. p. 59, obs. A. Robert ; RTD civ. 1996, p. 179 , obs. P. Jourdain ; Defrénois 1995, p. 1412 , obs. J.-L. Aubert. - V. plus récemment, [Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.339](#) : [JurisData n° 2017-008883](#) ; RTD civ. 2017, p. 669 , obs. P. Jourdain. - [Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.665](#) : [JurisData n° 2017-008968](#) ; [Resp. civ. et assur. 2017, comm. 220](#) ; RTD civ. 2017, p. 693 , obs. W. Dross).

À moins d'y voir l'énoncé d'une obligation extracontractuelle de résultat dont la violation constituerait une faute, la référence à un tel principe confirmerait plutôt l'indifférence de la faute comme fondement de la responsabilité de l'auteur du trouble.

2° Suffisance d'une faute simple

§ 59 Principe

S'il n'y a pas de responsabilité du fait personnel sans faute, toute faute suffit en principe à engager la responsabilité de son auteur, quel que soit son degré de gravité. Ainsi la faute simple, légère, est-elle suffisante non seulement pour mettre en oeuvre la responsabilité de l'agent, mais encore pour mettre à sa charge la réparation de l'intégralité du dommage. La règle est clairement exprimée par l'[article 1241 du Code civil](#) qui précise que chacun est responsable du dommage causé "par sa négligence ou par son imprudence" (V. [n° 4 in fine](#)).

Certains auteurs ont même noté une tendance de la jurisprudence, critiquable selon eux, à se contenter parfois d'une faute très (trop) légère pour engendrer une responsabilité personnelle. Il y aurait alors une confusion entre la simple erreur de conduite, que l'on ne peut reprocher à l'agent, et la faute, qui seule devrait être prise en compte (A. Tunc, *La responsabilité civile : Economica* 1981, spéc. p. 114 s. ; *Accidents de la circulation : faute ou risque* : D. 1982, chron. p. 103. - J. Penneau, *Faute et erreur en matière de responsabilité médicale* : LGDJ, 1973).

§ 60 Exceptions

Il existe cependant quelques cas où une faute d'une certaine gravité est exigée pour générer la responsabilité. Il ne s'agit que d'hypothèses de responsabilité contractuelle telles que la responsabilité du fermier pour faute grave (C. rur., art. 854, al. 2 , devenu art. L. 415-3), du salarié pour faute lourde (Cass. soc., 19 mai 1958 : Bull. civ. IV, n° 612 ; D. 1959, p. 20, note R. Lindon), de l'employeur pour faute intentionnelle ou inexcusable (CSS, art. L. 469, al. 1er , devenu art. L. 452-5).

§ 61 Parfois, une faute qualifiée a pour conséquence d'aggraver la responsabilité de l'auteur. Ce n'est plus une condition de mise en oeuvre de la responsabilité, mais une simple cause d'aggravation. Là encore, cependant, cette conséquence d'une faute qualifiée concerne essentiellement des cas de responsabilité contractuelle. Il s'agira principalement d'écarter l'application de conventions limitatives ou exclusives de responsabilité ou les limitations légales des dommages-intérêts ([C. civ., art. 1231-3 et 1231-6](#)) ou encore, dans le domaine des transports, les plafonds d'indemnisation institués par différentes dispositions légales et conventions internationales (V. sur ces questions, G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, *Les conditions de la responsabilité*, préc. n° 10, spéc. 4e éd., n° 601 s. - H. et L. Mazeaud et A. Tunc, *Traité*, préc. n° 2, spéc. t. III, 2e vol., n° 2513 s.).

Sur les conséquences de la faute qualifiée, V. [JCl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 120-20](#) ou [JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 120-20](#) ou [JCl. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 120-20](#).

3° Moyens d'exonération

a) Exonération totale

§ 62 Absence de faute

Lorsque le demandeur, à qui incombe la charge de prouver la faute, a pu réunir des éléments de nature à faire présumer une faute du défendeur, celui-ci pourra toujours réagir en établissant que, malgré les apparences, il n'a, en réalité, commis aucune faute. Il renversera ainsi les présomptions de fait qui pèsent contre lui. Le défendeur n'invoque d'ailleurs pas ici une véritable cause d'exonération ; il cherche seulement à contester les allégations de son adversaire et à combattre les moyens de preuve fournis, propres à établir sa faute.

Cette preuve de l'absence de faute n'est toutefois pas aisée. Il s'agit, en effet, d'une preuve négative par nature, qui sera d'autant plus difficile à rapporter que la victime aura déjà réussi à faire présumer un comportement fautif du défendeur.

§ 63 Faits justificatifs. Cause étrangère

Aussi, dans ce cas, le moyen le plus efficace pour le défendeur de s'exonérer totalement de sa responsabilité, sera de se prévaloir soit d'un fait justificatif (V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 121-10 et fasc. 121-20](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 121-10 et fasc. 121-20](#) ou [JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 121-10 et fasc. 121-20](#)), soit d'une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure (V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 161](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 161](#) ou [JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 161](#)). Ces moyens ont l'avantage considérable pour le défendeur d'établir de façon positive et certaine l'absence de toute faute de sa part. Il détruira ainsi les apparences que les circonstances du dommage tournaient contre lui.

b) Exonération partielle

§ 64 Faute de la victime

Le défendeur dont la faute est établie et la responsabilité engagée peut cependant s'exonérer partiellement de sa responsabilité en démontrant que la victime a elle-même commis une faute qui a contribué à causer son propre dommage. Il s'en suivra une réduction de l'indemnisation que l'on analyse souvent comme le résultat d'un partage de responsabilité entre elle et le défendeur (sur cette question, V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 162](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 162](#) ou [JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 162](#)).

La jurisprudence admet depuis longtemps ces partages de responsabilité que l'arrêt Desmares (V. [n° 40](#)) n'avait écartés que pour la responsabilité des [articles 1384, alinéa 1er et 1385 du Code civil](#). Le jour même de cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation admettait d'ailleurs un partage de responsabilité entre la victime et l'auteur du dommage condamné sur le fondement de l'article 1382 (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, *Guillaume : Gaz. Pal. Rec. 1983*, 2, som. p. 317, note F. Chabas. - *Adde* Cass. 2e civ., 8 déc. 1982 : *JCP G 1983*, IV, p. 67).

§ 65 Si en principe la faute de la victime n'entraîne qu'une exonération partielle du défendeur, on observera que, parfois, l'exonération peut être totale. Tel est le cas lorsque la faute de la victime revêt les caractères de la force majeure (V. [n° 63](#). - V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 161](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 161](#) ou [JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 161](#)) ou encore quand elle présente un degré de gravité particulier, spécialement lorsqu'il s'agit d'une faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 16 oct. 1984 : *Bull. civ. I*, n° 266 ; *Defrénois 1985*, art. 33535, n° 46, obs. J.-L. Aubert. - Cass. 1re civ., 26 févr. 1991 : *Bull. civ. I*, n° 73. - Cass. 1re civ., 16 juin 1992 : *Bull. civ. I*, n° 185 ; *D. 1993*, somm. p. 312, obs. J.-L. Aubert. - *Adde*, retenant une imprudence consciente et délibérée de la victime, Cass. 2e civ., 13 nov. 1992 : *Bull. civ. II*, n° 261 ; *RTD civ. 1993*, p. 371, obs. P. Jourdain. - Cass. 2e civ., 2 avr. 1997 : [JCP G 1997. IV. 1160](#). - Cass. 2e civ., 13 déc. 2001 : *Bull. civ. II*, n° 193 ; [Resp. civ. et assur. 2002. comm. 99](#) ; *RTD civ. 2002*, p. 530, obs. P. Jourdain. - [Cass. 1re civ., 20 déc. 2012. n° 11-25.424 : JurisData n° 2012-030480](#)) ou lorsqu'elle s'analyse en une faute de provocation de l'auteur (Cass. 2e civ., 24 juin 1992 : *Resp. civ. et assur. 1992, comm. 345* ; *RTD civ. 1993*, p. 141, obs. P. Jourdain). Dans de telles circonstances, l'exonération totale du défendeur peut se justifier aussi bien par la volonté de punir la victime que par l'idée de cause " exclusive " du dommage rompant le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice. D'ailleurs, les tribunaux justifient parfois l'exonération totale du défendeur au motif que le préjudice de la victime trouvait exclusivement sa cause dans la faute de celle-ci (Cass. 1re civ., 9 oct. 1991 : *Bull. civ. I*, n° 259. - Cass. 1re civ., 5 nov. 1996 : *Bull. civ. I*, n° 379. - Cass. 3e civ., 22 mars 2000 : [Resp. civ. et assur. 2000. comm. 177](#). - Cass. 3e civ., 8 juill. 1998 : *Bull. civ. III*, n° 157. - Cass. 1re civ. 6 oct. 1998 : *Bull. civ. I*, n° 269 ; [JCP G 1999. II. 10186](#), note Y. Aubree ; *D. affaires 1998*, p. 1809 ; *Resp. civ. et assur. 1998, comm. 395* ; *RTD civ. 1999*, p. 113, obs. P. Jourdain. - Cass. 1re civ. 3 févr. 2004 : *Bull. civ. I*, n° 26. - [Cass. 2e civ., 2 nov. 2005. n° 03-12.906 : JurisData n° 2005-030582 ; Resp. civ. et assur. 2006. comm. 4. - Cass. com., 18 sept. 2012. n° 11-21.898 : JurisData n° 2012-020816 ; Resp. civ. et assur. 2012. comm. 348. - Cass. com., 28 janv. 2014. n° 12-27.901 : JurisData n° 2014-001108 ; Bull. civ. IV, n° 22 ; Resp. civ. et assur. 2014. comm. 115. - Cass. 2e civ., 29 mars 2018. n° 17-15.918 : JurisData n° 2018-004950 ; Resp. civ. et assur. 2018. comm. 159](#)).

§ 66 Opposabilité de la faute de la victime directe

L'opposabilité aux victimes par ricochet de la faute de la victime directe, maintenue par les arrêts d'assemblée plénière du 19 juin 1981 (Cass. ass. plén., 19 juin 1981 [2 arrêts] : *D. 1982*, p. 85, concl. J. Cabannes, note F. Chabas ; *JCP G 1982*, II, 19712, rapp. A. Ponsard ; *Gaz. Pal. Rec. 1981*, 2, p. 529, note J. Boré ; *RTD civ. 1981*, p. 857, obs. G. Durry), représente un autre moyen pour le défendeur de s'exonérer partiellement de sa responsabilité à l'égard des victimes par ricochet (sur cette question, V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 162](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 162](#) ou [JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 162](#)).

§ 67 Exceptions au principe d'exonération partielle

1) La chambre criminelle de la Cour de cassation dérogeait au principe de l'exonération partielle lorsque le défendeur est l'auteur de certaines infractions pénales lui procurant un profit au motif qu'admettre une réduction d'indemnité à raison d'une faute de la victime reviendrait à permettre à l'auteur de l'infraction de conserver une partie du bénéfice qu'il en a retiré. Toutefois, la jurisprudence subordonne cette exception au partage de responsabilité à diverses conditions. D'une part, il doit s'agir d'une infraction intentionnelle contre les biens, telle que vol (Cass. crim., 27 mars 1973 : *Bull. crim. n° 150* ; *RTD civ. 1973*, p. 780, obs. G. Durry), escroquerie (Cass. crim., 16 janv. 1969 : *Bull. crim. n° 33*. - Cass. crim., 15 janv. 1974 : *Bull. crim. n° 20* ; *D. 1974*, IR p. 41. - Cass. crim., 28 févr. 1990 : *RTD civ. 1990*, p. 670, obs. P. Jourdain. - Cass. crim., 4 mars 1991 : *RJDA 1991*, n° 453), abus de confiance (Cass. crim., 25 janv. 1993 : *RJDA 1993*, n° 370), ou chèque sans provision (Cass. crim., 4 oct. 1990 : *Bull. crim. n° 331* ; *D. 1990*, IR p. 284 ; obs. G. Viney, in [JCP G 1992. I. 3572](#)). D'autre part, la victime ne devait pas avoir commis qu'une simple faute de négligence ni participé à l'infraction (Cass. crim., 4 oct. 1990 et 25 janv. 1993, *préc.*).

La chambre criminelle est revenue sur cette jurisprudence dans un arrêt du 19 mars 2014 en dépit de la condamnation de l'auteur du dommage pour diverses infractions volontaires contre les biens. Un partage de responsabilité fut décidé au motif que, " lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement au juge du fond " ([Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416](#) : [JurisData n° 2014-004705](#) ; *Bull. crim.* n° 86 ; [JCP G 2014, 449](#), note V. Wester-Oisse ; *RDC* 2014, p. 377, note G. Viney ; *Gaz. Pal.* 16-17 avr. 2014, obs. N. Blanc ; *RTD civ.* 2014, p. 389, obs. P. Jourdain). Revirement qui fut conformé par la suite ([Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-84.450](#) : [JurisData n° 2014-014264](#) ; [JCP G 2014, 893](#), note S. Detraz ; [Resp. civ. et assur. 2014, comm. 327](#)).

2) Une autre jurisprudence, émanant cette fois de la première chambre civile, avait réintroduit la solution brièvement imposée par l'arrêt Desmares (V. [n° 40](#)) pour exclure l'exonération partielle de la SNCF tenue d'une obligation de sécurité de résultat envers les voyageurs, seule la force majeure pouvant l'exonérer totalement ([Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12.551](#) : [JurisData n° 2008-043122](#) ; [JCP G 2008, I, 10085](#), note P. Grosser ; *D.* 2008, p. 1582, note G. Viney ; [Resp. civ. et assur. 2008, comm. 159](#), note F. Leduc ; *RDC* 2008, p. 743, obs. M. Mazeaud et p. 763, obs. G. Viney ; *RTD civ.* 2008, p. 321. - [Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307](#) : [JurisData n° 2008-046074](#) ; *Bull. civ. ch. mixte*, n° 3 ; [JCP G 2009, I, 10011](#), note P. Grosser ; *D.* 2009, p. 461, note G. Viney ; [Resp. civ. et assur. 2009, comm. 4](#), obs. S. Hocquet-Berg ; *Gaz. Pal.* 16-17 janv. 2009, p. 13, avis M. Domingo ; *RTD civ.* 2009, p. 129, obs. P. Jourdain). Bien qu'elle fût étroitement circonscrite à la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire de personnes, cette jurisprudence fut vivement critiquée par la doctrine. Elle fut finalement abandonnée par un arrêt de la première chambre civile du 11 décembre 2019 appliquant un règlement européen sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ([Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13.840](#) : [JurisData n° 2019-022511](#) ; [JCP G 2020, 10](#), note Ph. Delebecque et 503, obs. C. Bloch ; *D.* 2020, p. 188, note C. François ; *RTD civ.* 2020, p. 119, obs. P. Jourdain).

3) Si les deux exceptions à l'exonération partielle pour faute de la victime ont disparu, il en est une dernière qui se maintient à travers la négation de la faute. La Cour de cassation, prenant ses distances avec les solutions généralement retenues à l'étranger et dans les textes internationaux, n'admet pas que la victime puisse commettre une faute de nature à réduire son indemnisation lorsqu'elle refuse de prendre des mesures qui eussent permis de minimiser son dommage ou d'éviter une aggravation. Après avoir décidé que la victime n'a pas l'obligation de se soumettre à une intervention chirurgicale (*Cass. 2e civ., 19 mars 1997* : *Bull. civ. II*, n° 86 ; *Resp. civ. et assur.* 1997, comm. 91 ; *RTD civ.* 1997, p. 675, obs. P. Jourdain ; *JCP G* 1997, I, 4070, n° 29, obs. G. Viney, fondant cette solution sur l'[article 16-3 du Code civil](#) selon lequel "il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale"), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fini par condamner en termes généraux toute obligation de modérer son dommage en énonçant que " la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable " ([Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-13.289](#) : [JurisData n° 2003-019462](#) ; *Bull. civ. II*, n° 203 ; *D.* 2003, p. 2326, note J.-P. Chazal et somm. p. 1347, obs. D. Mazeaud ; [JCP G 2003, II, 10170](#), note C. Castets-Renard ; *LPA* 17 oct. 2003, note S. Reifegerste ; *Defrénois*, 2003, p. 1574, obs. J.-L. Aubert ; [Resp. civ. et assur. 2004, chron. 2](#) par M.-A. Agard ; *RTD civ.* 2003, p. 716, obs. P. Jourdain. - V. aussi, J.-L. Aubert, *La victime peut-elle être obligée de minimiser son dommage ?* : *RJDA* 2004, p. 355. - *D. Gency-Tandonnet*, *Gaz. Pal.* 5-6 mai 2004). Il en résulte qu'en aucun cas le refus de prendre des mesures destinées à modérer le dommage ne pourrait être reproché à la victime. En dépit de certaines critiques sur l'excessive généralité de la solution, la Cour de cassation a, jusqu'à présent maintenu sa jurisprudence (V. en dernier lieu, [Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21.180](#) : [JurisData n° 2015-000234](#) ; *Bull. civ. I*, n° 13 ; [JCP G 2015, 436](#), note J. Houssier ; *D.* 2016, p. 40, note O. Gout et p. 1075, note Th. Gisclard ; *RDC* 2015, p. 461, obs. J.-S. Borghetti ; *Gaz. Pal.* 15-16 avr. 2015, obs. A. Guégan-Lécuyer et 26-28 avr. 2015, note D. Noguero. - [Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-16.011](#) : [JurisData n° 2015-006357](#) ; *D.* 2016, p. 40, note O. Gout).

B. Règles de procédure

§ 68 On se contentera d'indiquer quelques règles de procédure relatives à l'action civile fondée sur les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) qui sont propres à la responsabilité du fait personnel.

1° Compétence

§ 69 Juridictions civiles et répressives

Hormis les tribunaux civils, naturellement compétents pour connaître de l'action civile en réparation, les juridictions répressives sont également compétentes pour juger de l'action civile née d'une infraction. La recevabilité de cette action est cependant soumise à de strictes conditions. En effet, non seulement le dommage doit trouver sa source dans une infraction pénale punissable, mais encore il doit être personnel à la victime et résulter directement de l'infraction ([CPP, art. 2](#). - V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 221-10 et fasc. 221-20](#) ou *JCI. Civil Code*, Art. 1240 et 1245-17, fasc. 221-10 et fasc. 221-20 ou [JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 221-10 et fasc. 221-20](#)).

La victime pourra, en tout cas, se prévaloir des dispositions des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#), alors qu'elle ne pourrait en principe invoquer les articles 1384, alinéa 1er, ou 1385 (V. cependant [CPP, art. 470-1 et 541](#) introduits, *L.* n° 83-608, 8 juill. 1983).

2° Sursis à statuer

§ 70 Le criminel tient le civil en état

En vertu de la règle " le criminel tient le civil en état " consacrée par l'[article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale](#), la juridiction civile, saisie par la victime, doit surseoir à statuer tant que la juridiction répressive ne s'est pas prononcée par une décision définitive sur l'action publique lorsqu'elle a été mise en mouvement. Cette règle, qui tend à assurer la primauté du criminel sur le civil, a surtout pour but d'éviter une contrariété fâcheuse des décisions entre les juridictions civile et pénale. Elle s'appliquera donc à chaque fois qu'un tel risque existe. Or il en sera fréquemment ainsi lorsque l'action civile est fondée sur une faute, car l'infraction pénale implique elle-même la constatation d'une faute par le juge. Dès lors que les faits objets de la poursuite pénale coïncideront, au moins pour partie, avec ceux de la cause du procès civil, le juge civil devra surseoir à son jugement (V. *M. Cachia, La règle " le criminel tient le civil en l'état " dans la jurisprudence* : *JCP G* 1955, I, 1245. - *M. Pralus, Observations sur l'application de la règle " le criminel tient le civil en l'état "* : *Rev. sc. crim.* 1972, p. 322. - *H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Traité, préc.* n° 2, spéc. t. III, 1er vol., 6e éd., n° 2178 s. - *G. Viney, Introduction à la responsabilité* : *LGDJ*, 4e éd., 2019, n° 180 s.).

La jurisprudence est en ce sens qui affirme que la juridiction statuant en matière civile doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis. Ainsi, ni l'identité de cause ou d'objet (*Cass. com., 31 janv. 1989* : *Resp. civ. et assur.* 1989, comm. 87, 4e esp.), ni même l'identité de parties (*Cass. com., 18 déc. 1988* : *Bull. civ. IV*, n° 334. - [Cass. soc., 29 oct. 2002 : n° 00-13.984](#) :

[JurisData n° 2002-016269](#)) ne sont des conditions nécessaires d'une décision de sursis à statuer jusqu'au résultat d'une procédure pénale. Il appartient seulement au juge civil de rechercher si la décision pénale à intervenir est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile (Cass. 1re civ., 11 janv. 1984 : Bull. civ. I, n° 14 . - Cass. 1re civ., 20 déc. 1988 : Bull. civ. I, n° 371 . - Cass. com., 31 janv. 1989 , préc. - Cass. 3e civ., 6 févr. 1991 : Bull. civ. III, n° 50 . - Cass. 2e civ., 14 déc. 1992 : Bull. civ. II, n° 318 . - [Cass. 2e civ., 13 févr. 2003, n° 01-03.528](#) : [JurisData n° 2003-017582](#) ; Bull. civ. II, n° 39).

On remarquera cependant que le principe selon lequel " le criminel tient le civil en l'état " n'est applicable ni aux demandes de provisions (Cass. 1re civ., 16 oct. 1985 : Bull. civ. I, n° 263 . - [Cass. 2e civ., 15 nov. 2001, n° 00-12.506](#) : [JurisData n° 2001-011608](#) ; Bull. civ. II, n° 166 ; [Resp. civ. et assur. 2002, comm. 51](#)), ni, selon l'[article 5-1 du Code de procédure pénale](#), pour ordonner en référé des mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive (Cass. 2e civ., 12 févr. 1992 : Bull. civ. II, n° 48 . - [Cass. 2e civ., 27 févr. 2003, n° 01-10.307](#) : [JurisData n° 2003-018057](#) . - [Cass. 3e civ., 7 janv. 2009, n° 07-21.501](#)).

Enfin le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer à la suite d'un jugement par défaut rendu par la juridiction pénale qui constitue, au sens de l'[article 4 du Code de procédure pénale](#), une décision définitive ([Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13.766](#) : [JurisData n° 2008-044207](#) ; [Resp. civ. et assur. 2008, comm. 278](#)).

3° Autorité de la chose jugée

§ 71 Chose jugée au criminel

La chose jugée au pénal ayant une autorité absolue, le juge civil est tenu de respecter les décisions du juge pénal. Il en résulte que les constatations et appréciations du juge pénal qui lui auront permis de motiver sa décision et en auront été le soutien nécessaire ne pourront pas être contredites par le juge civil. Or lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande fondée sur les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#), le principe autrefois posé de l'unité des fautes civile et pénale (Cass. civ., 18 déc. 1912 : S. 1914, 1, p. 249, note Morel ; DP 1915, 1, p. 17) imposait au juge civil le strict respect des énonciations de la décision pénale. Cette règle n'était cependant affirmée qu'à propos des infractions d'homicide et de blessures involontaires : elle signifiait donc seulement que la faute civile des [anciens articles 1382 et 1383 du Code civil](#) est identique à celle des [articles 221-6 et 222-19 du nouveau Code pénal](#) ; mais elle ne s'étendait pas à d'autres fautes pénales. Ainsi une relaxe fondée sur l'absence d'intention, à la suite de poursuites pour un délit intentionnel, n'a jamais empêché la constatation d'une faute non intentionnelle par le juge civil. La cour d'assises est même autorisée à prononcer une condamnation civile malgré l'acquiescement de l'accusé ([CPP, art. 372](#)), dès lors que les faits sont caractéristiques d'une faute civile distincte du crime écarté (sur cette question, V. A. Pirovano, *Faute civile et faute pénale* : LGDJ, 1966. - R. Merle et A. Vitu, *Traité de droit criminel*, t. II : Cujas 1981, n° 1514 s. - H. et L. Mazeaud, *préc.* n° 2, spéc. t. II, n° 1742 s. - G. Viney, *Introduction à la responsabilité*, *préc.* n° 70, spéc. n° 201 s. - Adde [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 224-10](#) ou [JCI. Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 224-10](#) ou [JCI. Notarial Répertoire, V° Responsabilité civile, fasc. 224-10](#)).

L'autorité de la chose jugée au pénal a été considérablement restreinte à la suite de l'entrée en vigueur de la [loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000](#) (JO 11 juill. 2000) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Non seulement, elle a modifié l'[article 121-3 du Code pénal](#), dont l'alinéa 4 exige désormais, dans les hypothèses de causalité indirecte, la démonstration d'une faute qualifiée pour engager leur responsabilité pénale, mais encore elle a introduit dans le Code de procédure pénale un nouvel article 4-1 qui écarte l'autorité de la chose jugée des décisions de relaxe fondées sur l'absence de faute non intentionnelle :

[CPP, art. 4-1](#)

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'[article 121-3 du Code pénal](#) ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'[article 1241 du Code civil](#) si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'[article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale](#) si l'existence d'une faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Les décisions de relaxe fondées sur l'absence de faute non intentionnelle n'empêcheront pas le juge civil (ou le juge pénal statuant sur les intérêts civils) de retenir une faute pénale d'imprudance, et même une faute inexcusable au sens de l'[article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale](#).

La Cour de cassation n'a pas voulu être en reste dans cette affaire et s'est empressée d'anticiper l'application de la loi pour consacrer des solutions identiques dans des espèces auxquelles la loi nouvelle n'était pas applicable. Ainsi, sans viser l'[article 4-1 du Code de procédure pénale](#), a-t-elle jugé, par un arrêt de sa première chambre civile en date du 30 janvier 2001, que " la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudance ou de négligence " ([Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-14.368](#) : [JurisData n° 2001-007955](#) ; Bull. civ. I, n° 19 ; [Resp. civ. et assur. 2001, chron. 16](#) par M.-A. Agard ; D. 2001, p. 2232, obs. P. Jourdain ; [JCP G 2001, I, 338, n° 4](#) et s., obs. G. Viney ; RTD civ. 2001, p. 376 ; D. 2001, somm. p. 2232, obs. P. Jourdain). On notera qu'elle censurait, au visa des [anciens articles 1351, 1147 et 1383 du Code civil](#), une décision d'une juridiction civile qui avait écarté la faute civile d'une personne en se fondant sur l'autorité d'une décision pénale de relaxe. Le visa de l'ancien article 1147 révélait la volonté d'écarter toute discussion sur la portée de l'abandon du principe à l'égard de la faute contractuelle, étendant clairement à celle-ci l'autonomie de la faute civile.

[Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-14.368, préc.](#)

Vu l'[article 1351 du Code civil](#), ensemble les articles 1147 et 1383 du même code ;

Attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudance ou de négligence ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de M. J. au sens de l'[article 1383 du Code civil](#), l'arrêt attaqué retient que la faute civile imputée à M. J. est de nature identique à la faute pénale qui sous-tend la prévention sous laquelle il a comparu et été relaxé, et que le juge civil est tenu de respecter l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'autres décisions ont depuis statué dans le même sens en admettant que la déclaration pénale d'absence de faute non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute civile d'imprudance ([Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 01-13.790](#) : [JurisData n° 2003-018964](#) ; Bull. civ. II, n° 140 ; [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 229](#)).

De même la chambre sociale, par deux arrêts des 12 juillet 2001 (*Cass. soc.*, 12 juill. 2001 : *Bull. civ. IV*, n° 267 ; *D.* 2001, p. 3390, note Y. Saint-Jours ; *D.* 2002, somm. p. 1311, obs. P. Jourdain) et 28 mars 2002 (*Cass. soc.*, 28 mars 2002, n° 00-11.627 : *JurisData* n° 2002-013798 ; *Bull. civ. V*, n° 110 ; *JCP G* 2002, I, 186, n° 28 s., obs. G. Viney), a rejeté des pourvois contre des décisions qui avaient retenu la faute inexcusable d'un employeur relaxé au pénal du chef d'homicide involontaire. Anticipant, là encore, l'application de la loi, la Cour de cassation a énoncé que " la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale " (V. dans le même sens, *Cass. 2e civ.*, 3 avr. 2003, n° 02-30.144 : *JurisData* n° 2003-018662. - *Cass. 2e civ.*, 16 sept. 2003 : *Bull. civ. II*, n° 263. - *Cass. 2e civ.*, 15 mars 2012, n° 10-15.503 : *JurisData* n° 2012-004183 ; *D.* 2012, p. 1316, note N. Rias).

À plus forte raison le juge civil conserve-t-il la possibilité de condamner l'auteur d'une faute civile si elle est distincte de la faute pénale pour laquelle la relaxe a été prononcée (*Cass. 2e civ.*, 17 mai 1995 : *Resp. civ. et assur.* 1995, comm. 229. - *Cass. 2e civ.*, 20 juin 2002, n° 00-21.414 : *JurisData* n° 2002-014860 ; *Bull. civ. II*, n° 137 ; *Resp. civ. et assur.* 2002, comm. 289. - *Cass. 1re civ.*, 6 avr. 2016, n° 15-12.881 : *JurisData* n° 2016-006406 ; *RTD civ.* 2016, p. 640, obs. P. Jourdain).

À l'inverse, les décisions pénales de condamnation continuent à avoir autorité au civil, de sorte que l'[article 4-1 du Code de procédure pénale](#) n'aurait qu'indirectement et partiellement abandonné le principe d'unité des fautes civile et pénale (*Cass. ch. mixte.* 30 nov. 2018, n° 17-16.047 : *JurisData* n° 2018-021551 ; *D.* 2019, p. 563, note S. Pellé).

§ 72 Chose jugée au civil

À l'inverse de la chose jugée au criminel, qui a une autorité absolue, la chose jugée au civil n'a qu'une autorité relative. Cette autorité est donc conditionnée, en vertu de l'[article 1355 du Code civil](#), par la triple identité des parties, de l'objet et de la cause. Or, selon la jurisprudence, les différents fondements juridiques de l'action en responsabilité civile constituent autant de causes distinctes au sens de ce texte.

Ainsi le rejet d'une demande fondée sur les articles 1240 et 1241, n'interdira pas à la victime de former une demande nouvelle, dans une autre instance, à condition de la fonder sur une cause différente, par exemple sur l'article 1242, alinéa 1er (*Cass. 2e civ.*, 5 nov. 1969 : *Bull. civ. II*, n° 299 ; *RTD civ.* 1970, p. 577 et 578, obs. G. Durry. - *Cass. 2e civ.*, 3 mai 1979 : *JCP G* 1979, IV, p. 219). Réciproquement, la victime pourrait exercer une nouvelle action sur le fondement de l'article 1240 après avoir été déboutée sur le terrain de l'article 1242, alinéa 1er (*Cass. 2e civ.*, 5 juin 1971 : *Bull. civ. II*, n° 203 ; *RTD civ.* 1972, p. 138, obs. G. Durry. - V. H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, *Leçons de droit civil*, préc. n° 2, spéc. t. II, 1er vol., 7e éd., n° 612. - Adde *JCI. Responsabilité civile*, fasc. 224-1 ou *JCI. Civil Code. Art. 1382 à 1386, fasc. 224-10* ou *JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 224-10*).

4° Prescription

§ 73 Quinquennale

La prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle, qui était autrefois trentenaire, est devenue décennale avec l'entrée en vigueur de loi du 5 juillet 1985 (sur les accidents de la circulation) insérant dans le Code civil un nouvel article 2270-1. Depuis la réforme du droit de la prescription réalisée par une loi du 17 juin 2008 (*L. n° 2008-561, 17 juin 2008* : *JO 18 juin 2008*), elle est aujourd'hui soumise au délai quinquennal du droit commun (*C. civ., art. 2224*).

C. civ., art. 2224

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cette disposition, qui a une portée générale, s'applique, bien entendu, à la responsabilité des [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) lorsque l'action est intentée devant une juridiction civile. La loi du 23 décembre 1980 modifiant l'[article 10 du Code de procédure pénale](#) a supprimé en effet l'ancienne règle de la solidarité des prescriptions civile et pénale, devant la juridiction civile : " *L'action civile (...) se prescrit selon les règles du Code civil*".

Il existe cependant des dérogations au délai quinquennal applicable à l'action en responsabilité civile. Ainsi, le délai de l'action en responsabilité tendant à la réparation d'un dommage corporel est allongé à 10 ans ou même à 20 ans pour des préjudices causés par des tortures ou des actes de barbarie ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur (*C. civ., art. 2226*). La loi de 2008 a aussi créé de nouvelles prescriptions dérogeant au droit commun, comme celle de 30 ans relative à la responsabilité des dommages causés à l'environnement, passée depuis à 10 ans (*C. envir., art. L. 152-1*), et celle des actions en responsabilité dirigées contre les huissiers de justice, qui est fixée à 2 ans (*Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 2 bis*).

Ajoutons que la loi a institué un délai butoir de 20 ans (*C. civ., art. 2232*), qui toutefois ne s'applique pas en cas de dommage corporel.

§ 74 Solidarité des prescriptions

Si la solidarité des prescriptions a disparu lorsque l'action en responsabilité est exercée devant la juridiction civile, elle continue cependant à s'appliquer dans le cas où l'action civile fondée sur les articles 1240 et 1241 est exercée devant la juridiction répressive : cette action ne pourra donc plus y être engagée après les délais de prescription de l'action publique (*CPP, art. 10 nouveau*), soit en principe 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions (*CPP, art. 7 à 9* et les exceptions mentionnées pour certains crimes et délits. - V. M. Roger, *La réforme du délai de prescription de l'action civil* : *D.* 1981, chron. p. 175. - Adde *JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 222* ou *JCI. Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 222* ou *JCI. Notarial Répertoire. V° Responsabilité civile, fasc. 222*).

CPP, art. 10, al. 1er

Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil.

§ 75 Point de départ de la prescription

Le [nouvel article 2224 du Code civil](#) fait courir le délai de la prescription de 5 ans de l'action en responsabilité civile du "jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Ce point de départ " glissant " n'est guère différent de celui que retenaient déjà la jurisprudence en matière contractuelle et l'[ancien article 2270-1 du Code civil](#) en matière extra contractuelle qui faisaient courir le délai du jour de la connaissance du dommage. On observera que, si le droit antérieur semblait opter pour une approche subjective de cette connaissance du dommage par la victime (V. par ex. en matière extracontractuelle, [Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-12.935 : JurisData n° 2007-038394 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 209](#) - [Cass. 1re civ., 12 juill. 2007, n° 05-20.091 : JurisData n° 2007-040277 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 306](#)), le nouveau texte préfère une appréciation plus abstraite en se référant aussi au jour où la victime "aurait dû connaître" les faits lui permettant d'agir. En pratique, l'application de la loi de 2008 ne devrait cependant pas entraîner de véritable changement par rapport au droit antérieur.

La même observation vaut pour les actions en réparation des dommages corporels qui courent - et couraient déjà - à compter de la consolidation du dommage ([C. civ., art. 2226](#)).

Toutefois, il n'est pas nécessaire que le dommage puisse être chiffré pour que le délai commence à courir ([Cass. 2e civ., 13 déc. 2001, n° 00-11.345 : JurisData n° 2001-012095 ; Bull. civ. II, n° 187 ; Resp. civ. et assur. 2002, comm. 88](#) - [Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-10.185 : JurisData n° 2007-038819 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 240](#)).

En cas d'aggravation du dommage, un nouveau délai commence à courir du jour où cette aggravation se manifeste ([Cass. 2e civ., 15 nov. 2001 : Bull. civ. II, n° 167](#) - [Cass. 2e civ., 11 déc. 2003, n° 02-14.876 : JurisData n° 2003-021484 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 62](#)).

En tout cas, lorsque la prescription pénale s'applique, elle commence à courir, sauf exception, à compter du jour de l'infraction, c'est-à-dire lorsque tous les éléments constitutifs de l'infraction se sont produits, y compris le dommage lorsqu'il en est un élément constitutif ([Cass. ch. mixte, 26 févr. 1971 : D. 1971, p. 241, concl. R. Lindon ; RTD civ. 1971, p. 651 , obs. G. Durry](#) - [Cass. 2e civ., 28 mai 1990 : Bull. civ. II, n° 117](#)).

5° Office du juge

§ 76 En vertu des principes directeurs du procès contenus dans le Code de procédure civile, le juge peut relever d'office des moyens de droit ([CPC, art. 16](#)). Parmi ceux-ci figurent les [articles 1240 et 1241 du Code civil](#) (V. [n° 41](#)). En outre "Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée" ([CPC, art. 12, al. 2](#)). Toutefois, si la loi attribue certainement aux juges la faculté de rechercher le fondement juridique adéquat d'une demande de réparation, des décisions affirment qu'ils n'en ont pas l'obligation ([Cass. 2e civ. 29 avr. 2004, n° 01-17.321 ; Gaz. Pal. 28-29 juill. 2004, note Y. Dagorne-Labbé](#) - [Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, n° 03-12.004 : JurisData n° 2006-032287 ; Bull. civ. I, n° 86](#) - [Cass. 1re civ., 10 avr. 2008, n° 07-13.520](#) - [Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-10.031](#)). Un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation ([Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343 : JurisData n° 2007-042069 ; Bull. civ. ass. plén. n° 10 ; JCP G 2008, II, 10006, note L. Weiller](#)) distingue entre la requalification des faits, qui est obligatoire en vertu de l'[article 12, alinéa 2 du Code de procédure civile](#), et le relevé d'office de moyens de droit, qui demeure facultatif. Distinction qui paraît motivée par le souci pragmatique de ne pas favoriser les pourvois abusifs qui reprocheraient au juge de ne pas avoir appliqué d'office telle règle de droit non invoquée en demande.

En toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ([CPC, art. 7, al. 1er](#)).

En outre, s'il décide de relever d'office un moyen de droit, il doit observer le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ([CPC, art. 16, al. 1er et 3](#)).